

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS, INC.
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, Y
LEANNE ARCURI

PARTE DEMANDANTE,

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN (ACT),
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE) DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO,
CLAUDIO J. TORRES SERRANO, Y
ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO

PARTE DEMANDADA.

CIVIL NÚM. **RN2025CV00064**

SALA: **603**

SOBRE:

INJUNCTION
(ENTREDICHO PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA),
LEY DE PERMISOS PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY 161-2009)

MEMORANDO DE DERECHO Y HECHOS PROBADOS

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, AMIGOS DE TRES PALMAS, INC. y RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA por conducto de la representación legal que suscribe, y LEANNE ARCURI por conducto del Lcdo. Francisco J. Timothée Vega, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:**

I. INTRODUCCIÓN

El 11 de diciembre de 2025, la parte demandante aquí compareciente presentó la Demanda de epígrafe. Solicitó que se (1) ordene la paralización de la construcción del proyecto porque la ACT no cuenta con las autorizaciones correspondientes; (2) requiera a la ACT solicitar una Enmienda a la Consulta de Ubicación, según advertido y exigido desde el 2016; (3) requiera a la ACT una Declaración de Impacto Ambiental o en la alternativa, una Evaluación Ambiental, según advertido en el 2020; (4) declare que la construcción del proyecto es ilegal; (5) revoque la Determinación de Cumplimiento Ambiental por vía de Exclusión Categórica de 2023; (6) revoque el Permiso Único Incidental Operacional, según enmendado; (7) ordene a la ACT el inicio de un procedimiento de deslinde de la ZMT; y (8) ordene a la ACT la restauración correspondiente.

Luego de varios trámites procesales, se celebró vista en su fondo los días 6, 25, y 27 de febrero, 28 y 29 de abril de 2026.

Durante las vistas, la parte demandante presentó treinta y seis (36) exhibits y desfiló prueba testifical mediante cinco (5) testigos. Entre estos, comparecieron tres peritos: el Planificador Luis García Pelatti, el Agrimensor Gerardo R. Cerra y el experto en seguridad

acuática José M. García Muñoz. Asimismo, testificaron los demandantes, el Sr. Ramón Díaz Zambrana y la Sra. Leanne Acuri.

Mediante dicha prueba documental, testifical y pericial, la parte demandante demostró que el paseo ciclista que actualmente se construye carece de los requisitos indispensables para su validez y ejecución. En específico, se probó que el proyecto se construye: (1) sin la autorización requerida por la Junta de Planificación; (2) sin un deslinde de la Zona Marítimo Terrestre (“ZMT”) para la totalidad del proyecto; (3) sin un deslinde vigente de la ZMT; (4) sin las concesiones, autorizaciones o permisos del DRNA necesarios para ocupar o invadir bienes de dominio público marítimo-terrestre; y (5) sin una evaluación ambiental válida y vigente.

Además, la parte demandante probó que la exclusión categórica aprobada y que da base al Permiso Único Incidental (PUI) no cumple con la reglamentación aplicable y fue aprobada a base de información incorrecta o falsa. En particular, la prueba demostró que la ACT tramitó el proyecto, tanto a nivel federal como estatal, representando falsamente que existía un deslinde de la ZMT aprobado por el DRNA en el año 2007. Esa representación fue utilizada por la ACT para adelantar trámites, obtener endosos y sostener la viabilidad reglamentaria del proyecto.

Asimismo, se probó que la ACT gestionó endosos y permisos utilizando información incorrecta o falsa sobre la aplicabilidad de la reglamentación de la ZMT. En específico, indujo a error a las agencias concernidas al alegar que ciertos terrenos sobre los cuales se construiría el proyecto eran terrenos federales, y que por ello estaban exentos de la reglamentación aplicable a la ZMT. La prueba demostró que esa representación es falsa.

La parte demandante también demostró con la prueba que la ACT tramitó permisos utilizando información incorrecta o falsa al representar que el proyecto se alejaba de la costa, cuando la realidad física y técnica probada en sala demostró lo contrario: el nuevo trazado se acerca más a la costa, invade áreas reglamentariamente protegidas y afecta bienes de dominio público de la ZMT. De igual forma, se probó que la ACT utilizó números de catastro distintos en el trámite de exclusión categórica, de forma que el expediente ambiental no reflejara adecuadamente la ubicación del proyecto en una zona inundable VE.

Finalmente, la prueba demostró que la ACT no puede cumplir con las condiciones impuestas por las agencias federales y estatales relacionadas con la zona costanera, condiciones que son de carácter esencial —sine qua non— para la legalidad y construcción del proyecto. Esas condiciones no son meras formalidades administrativas. Son requisitos

sustantivos dirigidos a proteger la ZMT, los bienes de dominio público, la seguridad pública, los hábitats costeros y las especies protegidas que inciden en el área del proyecto.

Todas y cada una de estas alegaciones fueron probadas mediante prueba documental y pericial. La parte demandante revirtió de forma clara y contundente la presunción de corrección de los permisos impugnados. La prueba pericial presentada por la parte demandante no fue controvertida ni por la OGPe ni por la ACT mediante prueba técnica equivalente.

Ninguno de los demandados presentó prueba suficiente en contrario. Más allá del informe y testimonio del Ing. Emilio Colón Zabala, los demandados no ofrecieron una posición técnica, científica o profesional capaz de refutar la prueba pericial presentada por el Planificador Luis García Pelatti —ex Presidente de la Junta de Planificación— ni por el Agrimensor Gerardo R. Cerra —ex Director de la División de Agrimensura del DRNA—.

Por el contrario, la opinión del Ing. Colón Zabala estuvo sustancialmente ausente de análisis técnico y científico sobre los asuntos medulares controvertidos en este caso. En lugar de atender esos asuntos desde su área de especialidad, el testimonio del Ing. Colón Zabala se concentró principalmente en una teoría de aplicación o inaplicabilidad de ciertas disposiciones legales y reglamentarias. Esa opinión, sin embargo, no constituyó una refutación técnica de la prueba pericial de la parte demandante. Más aún, en la medida en que descansó sobre interpretaciones jurídicas, excedió el ámbito propio de su peritaje como ingeniero civil y entró en materias que corresponden a la adjudicación de este Honorable Tribunal.

Con esto establecido, procedemos a cumplir con la orden de este Honorable Tribunal, de someter un memorando de derecho y de hechos. En cumplimiento con dicha orden, la parte demandante comparece y presenta el siguiente escrito, a fin de exponer los hechos probados, el derecho aplicable y la necesidad de un remedio judicial efectivo conforme a la prueba ya desfilada.

II. FALTA DE AUTORIZACIONES

A. EL NUEVO PASEO CICLISTA NO CUENTA CON UNA ENMIENDA A LA CONSULTA DE UBICACIÓN, REQUERIDA POR LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN

1. En este caso, la prueba demostró que, desde el año 2016, la JP le requirió a la ACT enmendar la Consulta de Ubicación para atender el rediseño del proyecto, y que la ACT nunca cumplió

con dicho requerimiento. Véase Exhibit 14 de la parte demandante. Esta conclusión descansa en documentos oficiales del expediente administrativo de la Consulta de Ubicación ante la JP, los cuales fueron presentados en evidencia, así como en la prueba pericial desfilada en sala, que explicó la aplicación, alcance e importancia legal y práctica de ese requerimiento.

2. Como parte del historial de esta Consulta de Ubicación, se demostró en el Exhibit 6 de la parte demandante, que el **23 de junio de 2006**, la ACT presentó ante la JP una solicitud de **Consulta de Ubicación** para el *Paseo Ciclista*, al cual se le asignó el caso número **2006-25-0446-JGU-T**, y se aprobó el 6 de diciembre de 2006. La JP aprobó un paseo de **5.6 kilómetros de largo** y dividió la construcción del proyecto en dos fases: una **primera fase**, que abarcaría desde el Balneario de Rincón hasta un observatorio en el Sector Higuero en el Barrio Puntas, y una **segunda fase**, desde este observatorio discurriendo por el área costera por la Antigua Vía del Tren hasta el Barrio Puntas. Véase Exhibit 6 de la parte demandante. Posteriormente, el **23 de octubre de 2008**, la JP **autorizó una enmienda** a la Consulta de Ubicación aprobando unos cambios en la alineación del proyecto. Véase Exhibit 5 de la parte demandante.
3. El **16 de mayo de 2016**, la ACT notificó a la JP **nuevas modificaciones a la alineación previamente aprobada en el 2008. Como parte de estas modificaciones la ACT informó la eliminación de la segunda fase del proyecto.** Véase Exhibit 10 de la parte demandante.
4. La razón ofrecida por la propia ACT fue significativa: dicha segunda fase ya no resultaba viable debido a los **cambios físicos ocurridos en el área y a la erosión costera que habían afectado esos tramos entre los años 2009 y 2016**, al punto de hacer **imposible su construcción**. Véase Exhibit 10 de la parte demandante, pág. 1.

Los límites del proyecto original se extendían desde la PR-115 (cerca del Centro de Tratamiento y Diagnóstico) hasta la PR-4413 interior (aproximadamente 750 metros al este de Punta Gorda). Para propósitos de construcción el proyecto fue dividido en dos fases. La primera fase comenzaba en el Balneario Público de Rincón hasta la Planta Nuclear, y la segunda fase era desde la Planta Nuclear hasta Punta Higüeros (PR-4413). Como parte de las modificaciones al concepto original del proyecto, la **segunda fase fue eliminada debido a los cambios significativos ocurridos** en ese segmento desde el 2009 hasta el presente. Dichos cambios se deben **principalmente a problemas de erosión costera** que han ocurrido imposibilitando la construcción de ese segmento del paseo propuesto.

5. La modificación propuesta por la ACT no se limitaba a eliminar la segunda fase solamente. También contemplaba cambios sustanciales en el diseño y la alineación del proyecto, incluyendo la construcción de muros para resistir el embate de las olas y el desplazamiento de la ruta para adentrarse en un área posteriormente conocida como el Bosque de la Armonía¹, entre otros cambios relevantes. Véase Exhibit 10 de la parte demandante, pág. 2.

¹ Identificada también como Playa Marías.

6. Ante esos cambios, el 8 de septiembre de 2016, la JP **determinó que las modificaciones propuestas por la ACT requerían una enmienda formal a la Consulta de Ubicación**, conforme a la Sección 55.5.3 del Reglamento Conjunto vigente en ese momento. Véanse Exhibits 14 y 15 de la parte demandante. Esa determinación es medular, pues demuestra que la propia JP —la agencia con jurisdicción sobre la Consulta de Ubicación— no trató el rediseño como un cambio menor o incidental, sino como una modificación que exigía regresar al trámite formal de enmienda a la consulta.

Al respecto le informamos que, la Junta, en su reunión del 8 de septiembre de 2016, acordó que dicho trámite **requiere de una enmienda a la consulta, por lo que deberá presentar la misma, según los requerimientos establecidos en la Sección 55.5.3 - Consideración de Enmiendas a Consultas del Reglamento Conjunto** para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos, vigente.

7. A pesar de ello, la ACT no solicitó reconsideración, no contestó la determinación de la JP y no enmendó la Consulta de Ubicación conforme le fue expresamente requerido. Ese incumplimiento fue señalado por el planificador Luis García Pelatti en su informe pericial, en el cual identificó que la ACT no completó el trámite de enmienda requerido por la JP. Véase Exhibit 5 de la parte demandante, pág. 14. Además, el propio perito de la ACT, Ing. Emilio Colón, reconoció en su testimonio en corte que la ACT no solicitó reconsideración ni respondió a la determinación emitida por la JP en el año 2016.
8. Por tanto, la prueba demostró —y no fue controvertido— que la determinación de la JP permaneció vigente, sin que la ACT la impugnara, la modificara, la dejara sin efecto o cumpliera con ella. La ACT tampoco presentó prueba alguna de que la JP hubiese cambiado posteriormente su posición o hubiese determinado que ya no era necesaria la enmienda a la Consulta de Ubicación. En ausencia de una actuación posterior de la JP que dispusiera lo contrario, la ACT no podía simplemente ignorar ese requerimiento y continuar tramitando permisos como si la enmienda nunca hubiese sido exigida por la agencia concernida.
9. El perito planificador García Pelatti explicó que el paseo ciclista no era un proyecto preexistente que la ACT pudiera modificar libremente sin regresar a la JP. Por el contrario, declaró que el proyecto “nace” con la Consulta de Ubicación, pues al momento de su presentación no existía un plan vial que lo autorizara independientemente.
10. Por esa razón, cualquier cambio sustancial en la alineación, la ruta o el diseño aprobado requería regresar a la JP mediante la correspondiente enmienda a la Consulta de Ubicación. Lo contrario permitiría que la ACT utilizara la Consulta aprobada en el 2008 como una autorización abierta e indefinida para construir un proyecto distinto al evaluado y aprobado

por la JP, a pesar de que la propia agencia ya había determinado en el 2016 que las modificaciones propuestas requerían una enmienda formal.

11. La prueba pericial también estableció las consecuencias prácticas y jurídicas de ese incumplimiento. El planificador García Pelatti explicó que la enmienda a la Consulta de Ubicación hubiese permitido evaluar aspectos esenciales del proyecto rediseñado, incluyendo las zonas inundables de alto peligro, las áreas sujetas a marejadas, los cambios en la alineación y la necesidad de un deslinde actualizado de la Zona Marítimo Terrestre.
12. En otras palabras, los requisitos y condiciones traídos ante este Tribunal en el presente recurso son precisamente aquellos que la ACT estaba obligada a someter, evaluar y cumplir si hubiese acatado la determinación de la JP y tramitado la enmienda a la Consulta de Ubicación. La evaluación de zonas inundables, marejadas, erosión costera, alineación del proyecto, deslinde vigente de la Zona Marítimo Terrestre, servidumbre de salvamento y autorizaciones de las agencias concernidas no son requisitos inventados por la parte demandante en este injunction. Son los elementos que debían formar parte del análisis administrativo que la ACT omitió al continuar tramitando el proyecto sin la enmienda requerida a la Consulta de Ubicación.
13. Así fue fundamentado por el planificador García Pelatti en su Informe Pericial, Exhibit 5 de la parte demandante. Particularmente en las secciones 3 y 4, páginas 13 a la 39, el perito explicó las implicaciones legales y prácticas de tramitar y aprobar permisos posteriores sin contar con la enmienda a la Consulta de Ubicación requerida por la JP.
14. En su Informe Pericial, el planificador García Pelatti concluyó lo siguiente:

La consulta de ubicación y transacción 2006-25-0446-JGU-T aprobada y enmendada en el 2008, una vez aprobada por la JP, es un elemento esencial en la toma de decisiones de otras agencias. La consulta es la descripción de un proyecto de desarrollo particular propuesto para un área específica que provee el marco de referencia dentro del cual las demás agencias deben medir la viabilidad del proyecto para la aprobación de sus respectivos permisos (cita omitida). Por esto es importante que los permisos posteriores se mantengan dentro del marco de lo aprobado por la JP en función de sus facultades de guiar la política pública en el ordenamiento territorial.

...

En la medida que la ACT no sometió el “Nuevo Paseo” a la consideración de la Junta de Planificación ni a la Junta Adjudicativa, nos encontramos con un PUI que es nulo, pues la referencia para el PUI es la consulta de ubicación y transacción 2006-25-0446-JGU-T de 2008, para un proyecto más largo y que discurre con otra alineación.

La necesidad de paralizar la obra autorizada por el PUI es que se propone un proyecto que no ha sido evaluado ni cumple con los requisitos legales y reglamentarios que aplicaban en el 2024

Véase Exhibit 5 de la parte demandante, págs. 15-16.

15. Aunque la ACT se negó inicialmente a estipular estos hechos básicos sobre la aprobación de la Consulta de Ubicación y su trámite administrativo, la prueba desfilada eliminó cualquier controversia sobre ese punto. Quedó claramente demostrado la existencia del procedimiento de Consulta de Ubicación que ha regido este proyecto, así como la determinación posterior de la JP requiriendo una enmienda a dicha consulta.
16. Más aún, aunque la ACT pretende minimizar la importancia de la Consulta de Ubicación, la propia ACT continuó invocándola ante otras agencias luego de requerida su enmienda por la JP. Se probó que tan reciente como el 31 de julio de 2024, luego de expedido el PUI, la ACT solicitó al DRNA un “re-endoso” al proyecto haciendo referencia expresa a la Consulta de Ubicación 2006-25-0446-JGU-T. Véase Exhibit 16 de la parte demandante. Esa actuación confirma que la propia ACT reconocía la pertinencia y vigencia del procedimiento de Consulta de Ubicación para la continuación del proyecto.
17. **Finalmente, el propio PUI reconoce que la autorización otorgada no exime a la ACT de obtener otros permisos o autorizaciones requeridos por otras agencias. En la página 5, inciso 16, del Exhibit 28 de la parte demandante, el PUI advierte expresamente:**

“Le recordamos que es de su entera responsabilidad el obtener y cumplir con cualesquiera otros permisos o autorizaciones relacionados que puedan ser requeridos por otras Agencias, Autoridades, Departamentos, Corporaciones Públicas u otras instrumentalidades del gobierno estatal, municipal o federal.”
18. En este caso, la prueba estableció claramente que la Consulta de Ubicación aprobada para el proyecto le aplica a la ACT y que la JP, como agencia con jurisdicción sobre dicho trámite, determinó en el 2016 que las modificaciones propuestas requerían una enmienda formal a la Consulta de Ubicación. Esa determinación no fue impugnada por al ACT ni tampoco fue reconsiderada, o modificada ni dejada sin efecto por la propia JP.
19. Por tanto, la ACT no puede solicitarle a este Tribunal que ignore esa determinación administrativa y la exima, en esta etapa, de obtener la enmienda que la JP expresamente le requirió. Hacerlo equivaldría a revocar colateralmente una determinación de la agencia competente, sin que exista en el récord prueba alguna de que la JP haya cambiado su criterio o autorizado a la ACT a continuar el proyecto sin dicha enmienda. Este Honorable Tribunal no tiene jurisdicción para revocar la determinación final y firme de la JP.
20. La parte demandada tampoco demostró que pueda eximirse a la ACT de la autorización requerida por la JP en este caso.
21. A pesar de ello, del expediente administrativo surge que la ACT incorporó las modificaciones del Nuevo Paseo Ciclista en trámites y endosos posteriores, sin haber obtenido la autorización

requerida por la JP. En consecuencia, todo trámite de permisos, endosos o construcción relacionado con ese proyecto rediseñado no tiene autorización. **Cualquier permiso, endoso o aprobación emitida sobre la base de esos cambios es ilegal y debe ser dejado sin efecto,** por haberse gestionado en contravención a la determinación previamente emitida por la JP y a los requisitos esenciales del proceso de planificación.

22. El proyecto rediseñado por la ACT tenía que cumplir con la enmienda a la Consulta de Ubicación requerida por la JP. Así debe declararlo este Honorable Tribunal. Nótese, además, que aunque la ACT ha anunciado la posibilidad de obtener nuevos permisos, no se ha obligado expresamente a obtener la enmienda a la Consulta de Ubicación ya requerida, ni ha garantizado una protección permanente de las áreas controversiales.
23. En síntesis, el Nuevo Paseo Ciclista presentado por la ACT para obtener el PUI no cuenta con una Consulta de Ubicación aprobada por la JP para la alineación, diseño y condiciones finalmente propuestas. Por tanto, carece de la autorización indispensable de la agencia con jurisdicción sobre dicho trámite.
24. **Por todo lo anterior, se solicita a este Honorable Tribunal que emita sentencia declaratoria al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 y determine que la construcción del proyecto conocido como Paseo Ciclista y Peatonal del Municipio de Rincón es ilegal, por haberse iniciado sin contar con la autorización requerida de la JP, toda vez que la ACT nunca obtuvo la enmienda exigida a la Consulta de Ubicación.**

B. CONSECUENCIAS DE OBTENER UN PUI Y COMENZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DISTINTO AL APROBADO POR CONSULTA DE UBICACIÓN

25. La consecuencia principal de obtener un PUI y comenzar la construcción de una obra distinta a la aprobada por Consulta de Ubicación es que el permiso está desconectado de la autorización que la JP aprobó, condicionó y las expropiaciones que se hicieron en virtud de dicha Consulta. El PUI no puede operar como un mecanismo para sustituir, alterar o enmendar la Consulta de Ubicación. Su función es permitir actividades incidentales u operacionales vinculadas a un proyecto previamente autorizado, no aprobar por primera vez una nueva alineación ni validar cambios sustanciales que nunca fueron evaluados por la JP.
26. En este caso, la prueba desfilada demostró que la única Consulta de Ubicación vigente es la aprobada en 2006 y enmendada en 2008. Sin embargo, el proyecto presentado por la ACT en el PUI, trámite 2024-544025-PUI-300201, no corresponde al proyecto aprobado por la JP.

Responde, por el contrario, a una alineación distinta, modificada desde el 2016, que ubica tramos del paseo más cerca del mar, invade áreas de ZMT, Franja de Vigilancia del Litoral y Bienes de Dominio Público, y contiene cambios sustanciales que nunca fueron aprobados mediante la enmienda requerida por la JP.

27. En *Hatillo Cash & Carry v. ARPe*, 173 D.P.R. 934 (2008), el Tribunal Supremo atendió precisamente el problema que se plantea en este caso: qué ocurre cuando, luego de aprobada una consulta de ubicación, el proyecto que se presenta ante la agencia de permisos ya no es el mismo proyecto evaluado por la JP. El Supremo expresamente rechazó **“aprobar una fracción de otro proyecto como si se tratara del que fue originalmente adoptado [en la Consulta de Ubicación] y continuar emitiendo sobre la marcha permisos para un proyecto a todas luces distinto”** *Id.* La razón es clara: la consulta de ubicación no es un trámite decorativo, sino una determinación que como expresó el Perito Planificador Luis Garcia Pelatti es el mecanismo donde la JP evalúa la localización, viabilidad, impactos, condiciones y política pública aplicable al proyecto.

28. “El cumplimiento de los acuerdos que recoge la JP en la consulta de ubicación es un requisito para la validez de los permisos posteriores” *Id.* La enmienda requerida por la JP es un requisito para determinar la viabilidad misma del nuevo proyecto y la validez de los permisos posteriores.

29. En el presente caso, la prueba demostró que los planos presentados en el PUI no están acorde a la autorización de la JP del 2006 y del 2008. El perito Garcia Pelatti declaró que comparó las alineaciones propuestas para el proyecto actual y la anterior que fue aprobada por la Junta de Planificación en el 2008. Demostró en el Tribunal que la alineación ahora propuesta transcurre más cerca del mar en el área del Bosque de la Armonía, por ejemplo, y que invade la Franja de Vigilancia del Litoral, compuesta por los 6 metros contiguos a la ZMT. Así surge claramente del Exhibit 11 de la parte demandante, en la página 3 y del Exhibit 10 de la parte demandante, a la página 2, sobre la “Modificación #3”.

30. De igual forma, el Agrimensor Gerardo Cerra concluyó y demostró, lo cual no fue refutado por los demandados, que el proyecto invade la ZMT y los Bienes de Dominio Público en el Bosque de la Armonía. Dispuso en su Informe pericial, en el Exhibit 33 de la parte demandante, lo siguiente:

2. En determinados tramos, el proyecto se construye directamente sobre los Bienes de Dominio Público de la Zona Marítimo Terrestre.

3. El proyecto invade la Franja de Vigilancia del Litoral (FVL) en algunos de sus trayectos, área que por disposición legal debe mantenerse libre de estructuras permanentes y expedita para fines de protección y acceso público

4. En el área conocida como el Bosque de la Armonía el proyecto invade la Zona Marítimo Terrestre y los Bienes de Dominio Público. [Énfasis suplido]

Véase, además, el plano de deslinde preparado por el agrimensor Cerra, Exhibit 34 de la parte demandante, página 5.

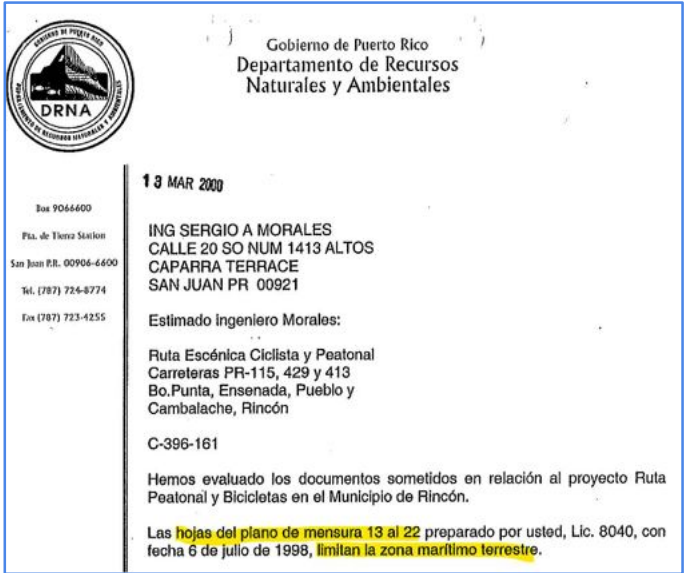
31. La importancia de esta prueba es que demuestra que la diferencia entre el proyecto aprobado por la JP y el proyecto autorizado mediante el PUI no es menor, técnica o inofensiva. La nueva alineación altera la localización del paseo, lo acerca al mar y lo coloca sobre áreas sujetas a restricciones especiales. Por tanto, la ACT no podía tratar esos cambios como si fueran simples ajustes operacionales. Tenía que regresar ante la JP y obtener la enmienda requerida a la Consulta de Ubicación.
32. El Tribunal Supremo también ha reconocido que todas las etapas posteriores a la aprobación de la consulta **son partes integrales** de la autorización de un mismo proyecto. FW Assoc. v. Junta de Planificación, 2009 T.S.P.R. 8.
33. Por tal razón, esas etapas posteriores como el PUI, es una parte integral del proyecto aprobado por la Consulta de Ubicación por la JP.
34. Los demandados no demostraron ninguna aprobación posterior de la JP para la nueva alineación. Aunque argumentaron que el proyecto formaba parte de un plan vial o de mejoras permanentes, no presentaron prueba que sustituyera la Consulta de Ubicación ni que acreditara que la JP aprobó el proyecto actualmente en construcción. Esas alegaciones quedaron en argumentos de abogados, los cuales no constituyen prueba ni refutan la prueba pericial y documental admitida en juicio.
35. Por tal razón, la prueba pericial presentada concluyó que el trámite del PUI es nulo. El planificador Luis Garcia Pelatti, en su informe concluyó que el PUI es nulo porque se propone un proyecto que es distinto al aprobado en el 2008. Informe pericial, Ex. 5, a la página 8:

En resumen, se cuenta con un PUI (2024-544025-PUI-300201 y 2024-544025-PUI-301118) que permite la construcción de un “Nuevo Paseo” que no cuenta con la autorización correspondiente de la JP, pues los cambios realizados al proyecto durante el 2016 que son los presentados en el PUI, requerían de una enmienda a la consulta de ubicación y transacción(2006-25-0446-JGU-T), que sería el “Paseo Vigente”. Esto tuvo el resultado de un proyecto que no se actualizó para los asuntos de planificación y permisos(JP), autorizándose un PUI con información incorrecta y falsa que la ACT le presentó no solo a la OGPe sino a las agencias estatales y federales, como es la de no tener un deslinde de la zona marítimo terrestre actualizado y no tener un diseño utilizando los mapas de inundación actualizados. Solo estos dos aspectos, hacen que el diseño no cumpla con requisitos reglamentarios de la JP y del DRNA.

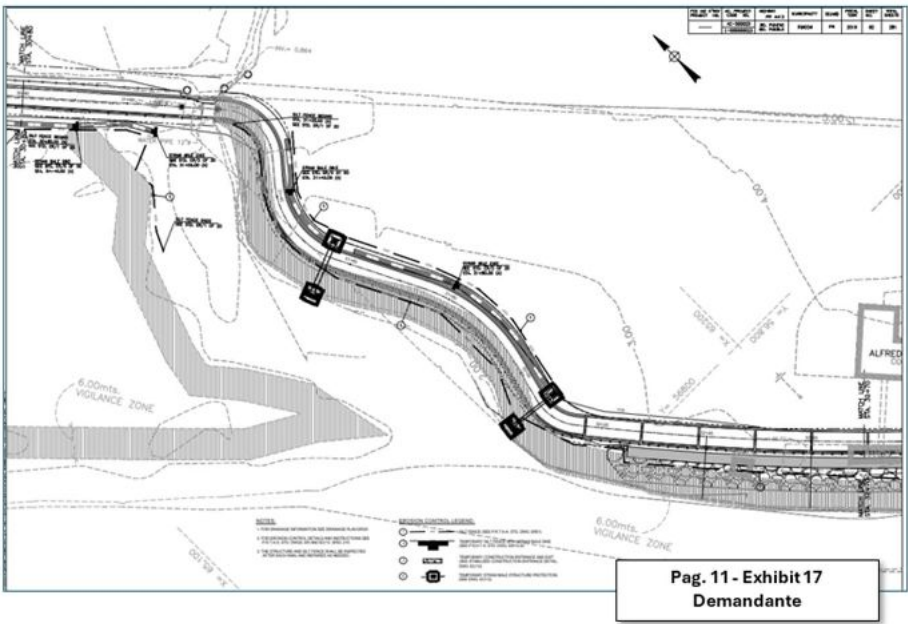
36. Por lo anterior, el PUI debe dejarse sin efecto. La ACT obtuvo un permiso posterior para construir un proyecto distinto al aprobado por la JP, sin haber obtenido la enmienda requerida a la Consulta de Ubicación. Bajo la norma de *Hatillo Cash & Carry*, ese defecto no puede subsanarse mediante permisos posteriores. El PUI no puede utilizarse para validar, por la vía incidental, una obra que nunca fue aprobada por la agencia con autoridad para evaluar su localización y viabilidad.

C. EL NUEVO PASEO CICLISTA NO CUENTA CON UN DESLINDE DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE PARA LA TOTALIDAD DEL PROYECTO

37. En este caso, la prueba documental y pericial presentada demostró que el *Nuevo Paseo Ciclista* **no cuenta con un deslinde de la ZMT que abarque la totalidad del proyecto, y las áreas que sí fueron delimitadas lo fueron hace más de dos décadas y para un diseño distinto al proyecto que se está ejecutando en la actualidad**, por lo que no reflejan la ubicación vigente y real de la ZMT.
38. El **25 de marzo de 1999**, el DRNA aprobó un deslinde bajo el trámite **C-396-161** utilizando un plano de mensura del agrimensor Sergio A. Morales, fechado el 6 de julio de 1998. Sin embargo, las hojas del plano de mensura que fueron certificadas por el DRNA como delimitación oficial de la ZMT fueron únicamente **las hojas 13 a la 22** de ese plano de mensura. Véase Exhibit 13 de la parte demandante.
39. Como resultado, **la certificación de deslinde C-396-161 dejó fuera segmentos del proyecto que nunca fueron objeto de una delimitación oficial de la ZMT**. Véase Exhibit 13 de la parte demandante.
40. Esa limitación fue reafirmada por el propio DRNA el 13 de marzo de 2000, cuando **consignó que el deslinde C-396-161 se limitaba estrictamente a las secciones comprendidas en las hojas 13 a la 22 del plano de mensura**. Véase Exhibit 13 de la parte demandante.



41. Este hecho fue corroborado por los peritos el planificador Luis García Pelatti y el agrimensor Gerardo Cerra.
42. El agrimensor Gerardo Cerra explicó que, al examinar conjuntamente el Exhibit 13 de la parte demandante —la certificación de deslinde de 13 de marzo de 2000— junto con los planos del deslinde de 1999 —Exhibit 36 de la parte demandante—, se corrobora que dicho deslinde no cubre la totalidad del proyecto. Véase además Informe Pericial del Sr. Cerra, Exhibit 33 de la parte demandante, pág. 2, hallazgo 5.
43. Ambos peritos coincidieron en que el deslinde de 1999 no cubre la porción del proyecto cercana al Balneario de Rincón, área donde la ACT propone realizar obras de construcción. En específico, el planificador García Pelatti identificó, utilizando los planos del PUI —Exhibit 17 de la parte demandante—, el tramo donde la ACT pretende construir parte del proyecto, a pesar de que no existe deslinde aprobado de la Zona Marítimo Terrestre para dicha área.



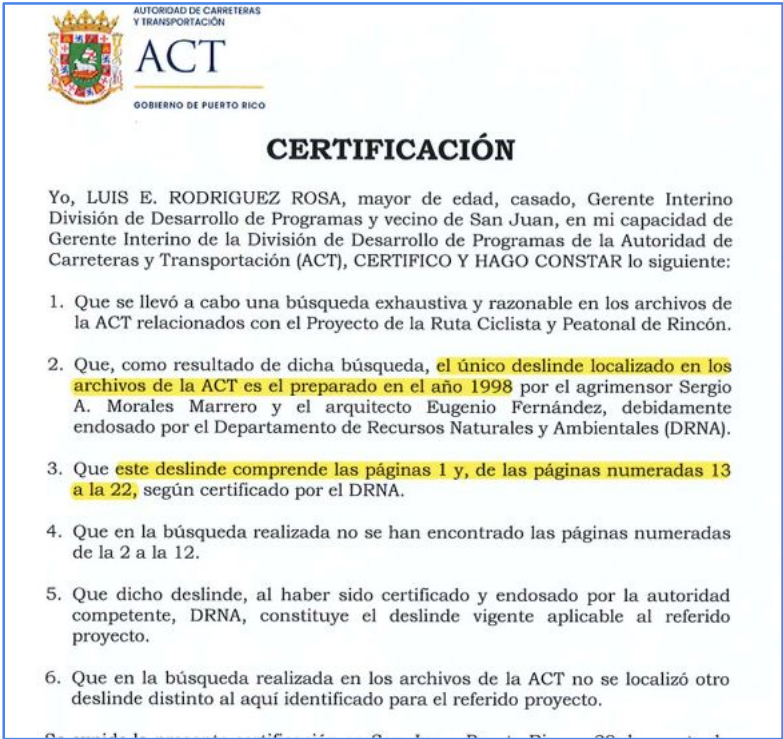
44. No obstante, García Pelatti explicó al Tribunal que, en la página 11 de los planos del PUI, la ACT representa una línea de ZMT para esa porción del proyecto, a pesar de que no existe un deslinde certificado por el DRNA que respalde dicha delimitación. Véase Exhibit 17 de la parte demandante, pág. 11. Esa representación es particularmente significativa, pues el propio plano utilizado por la ACT para tramitar el PUI 2024-544025-PUI-300201 aparenta ubicar una ZMT en un tramo donde no existe certificación oficial de deslinde.
45. Además, el planificador Luis García Pelatti declaró que los planos del PUI —Exhibit 17 de la parte demandante— no cumplían con los requisitos mínimos aplicables a un proyecto ubicado en la zona costera. Aunque dichos planos aparentaban reflejar una línea de ZMT y una franja de seis metros, García Pelatti explicó que no identificaban la fecha del deslinde ni la certificación del DRNA que le diera vigencia y validez a esa delimitación. Por tanto, los planos

- no permitían verificar si la línea allí representada correspondía a un deslinde oficial, vigente y aplicable a esa porción del proyecto.
46. El perito García Pelatti explicó que la ausencia de un deslinde formal certificado por el DRNA constituye un incumplimiento sustancial. En un proyecto costero, el deslinde es el punto de partida necesario para fijar los retiros aplicables y determinar correctamente dónde ubican la ZMT, la servidumbre de salvamento, la franja de separación y las áreas donde no puede construirse. Sin ese deslinde, no es posible evaluar con certeza si la obra propuesta respeta las limitaciones reglamentarias aplicables a terrenos colindantes con el litoral.
47. Esta deficiencia cobra mayor importancia a la luz de la Sección 6.4.2.2 del Reglamento Conjunto de 2023, que requiere una zona de separación consistente en una faja de veinte metros de ancho medida desde la ZMT. Además, dicha sección dispone que en los próximos treinta metros contiguos a esa faja tampoco podrán erigirse estructuras permanentes. Por ello, ambos peritos establecieron que el deslinde no es un requisito accesorio, sino medular: sin conocer oficialmente dónde ubica la ZMT, no puede determinarse desde dónde comienzan los veinte metros de separación ni los treinta metros adicionales donde se restringen estructuras permanentes.
48. Esa misma sección establece expresamente:
- Se dispone que todo proyecto para la lotificación, urbanización y desarrollo de terrenos, así como para la **construcción**, alteración, ampliación y usos de estructuras o edificios en terrenos colindantes con el litoral, **será necesario que se someta junto con los otros documentos y requisitos, el plano de deslinde de la zona marítimo terrestre, certificado por el DRNA.***
49. Por tanto, la prueba demostró que la ACT no podía limitarse a presentar planos que aparentaran reflejar una línea de ZMT sin identificar el deslinde certificado que la sustentaba. La exigencia reglamentaria no se satisface con una línea dibujada en un plano. Requiere un plano de deslinde certificado por el DRNA, precisamente porque de ese deslinde dependen los retiros aplicables, las restricciones de construcción y la determinación de si la obra impacta bienes de dominio público marítimo-terrestre.
50. Ambos peritos establecieron que, al evaluar los documentos de la ACT para este proyecto, surge una deficiencia insalvable: en el área contigua al Balneario de Rincón no existe un deslinde certificado de la ZMT. Por consiguiente, al proponer construcción en un área colindante con la costa sin contar con un deslinde certificado de la ZMT, la ACT carece de autorización y de evidencia que permita demostrar que el proyecto cumple con los retiros reglamentarios y que no invade terrenos que son parte del dominio público marítimo-terrestre.

51. Ello tiene una consecuencia directa sobre la validez del PUI. Si no existe un deslinde certificado para esa porción del proyecto, tampoco puede determinarse con certeza dónde comienza la ZMT, desde dónde se mide la franja de veinte metros, dónde comienzan los treinta metros adicionales, ni si las obras propuestas ubican en áreas donde la reglamentación prohíbe o restringe estructuras permanentes. En esas circunstancias, la ACT no cuenta con la autorización para construir en esta parte del proyecto sin el documento indispensable para verificar su cumplimiento reglamentario.

D. EL NUEVO PASEO CICLISTA NO CUENTA CON UN DESLINDE VIGENTE DE LA ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE

52. Por otra parte, la prueba demostró que la ACT no cuenta con ningún otro deslinde para el proyecto. El **29 de agosto de 2025**, la ACT emitió una certificación al Senado de Puerto Rico en la que informó que **el único deslinde** en sus archivos de este proyecto **es el preparado en 1998** por el agrimensor Sergio A. Morales, correspondiente a las hojas 13 a la 22 del plano Véase Exhibit 12 de la parte demandante.



53. Por lo tanto, **el único deslinde identificado por la ACT para este proyecto expiró hace más de veinte años.**

54. El 13 de marzo de 2000, el DRNA dejó claro que la certificación y el endoso del deslinde C-396-161 requería el cumplimiento con el **Reglamento 17 de Planificación**, conocido como el Reglamento de Zonificación de la Zona Costanera y de Accesos a las Playas y Costas de Puerto Rico. Véase Exhibit 13 de la parte demandante. Dicho Reglamento disponía que toda certificación de deslinde tenía una vigencia de un año. Por tanto, aun partiendo de la premisa

más favorable a la ACT, el deslinde utilizado para el proyecto perdió vigencia hace más de dos décadas.

55. A pesar de ello, la propia certificación emitida por la ACT demuestra que, hasta el presente, la ACT no ha solicitado ni obtenido un nuevo deslinde para la totalidad del proyecto ni para el diseño actualmente propuesto. Véase Exhibit 12 de la parte demandante, incisos 2 y 6. Véase además la discusión contenida en el Informe Pericial de Luis García Pelatti y en el Informe Pericial del agrimensor Gerardo Cerra, Exhibits 5 y 33 de la parte demandante, págs. 19 y 2.
56. Por tanto, la ACT no puede descansar en un deslinde de hace más de 20 años para justificar la localización de un proyecto costero nuevo, con una alineación distinta y más cercana al litoral que la aprobada originalmente. Sin un deslinde vigente, no puede saberse con certeza dónde se ubica la ZMT, dónde comienza la franja de vigilancia del litoral, ni si las obras propuestas invaden áreas sujetas a restricciones reglamentarias especiales.
57. Relacionado a esto el Reglamento Conjunto de 2023 es claro sobre el requisito del deslinde vigente. El Capítulo 6.4 tiene como propósito guiar y controlar el uso y desarrollo de terrenos y cuerpos de agua en la zona costanera de Puerto Rico, incluyendo sus costas, playas y accesos, con el fin de requerir, fomentar o prohibir determinados usos en función del bienestar general. Véase Sección 6.4.1.1 del Reglamento Conjunto de 2023.
58. Asimismo, la Sección 6.4.1.2 dispone que esas normas aplican a toda construcción, reconstrucción, demolición, alteración de edificios, segregación de terrenos, desarrollo, urbanización y cualquier otro proyecto propuesto dentro de la zona costanera de Puerto Rico. También aplican a toda mejora pública dentro de la zona costanera a ser realizada por algún funcionario u organismo del Gobierno de Puerto Rico, así como a toda persona natural o jurídica, pública o privada. Véase Sección 6.4.1.2, incisos (a), (b) y (d). Por tanto, no existe una excepción para la ACT ni para obras gubernamentales. El Nuevo Paseo Ciclista está sujeto a estas disposiciones.
59. Más importante aún, la Sección 6.4.2.2, bajo “Otras Consideraciones”, establece que todo proyecto para la lotificación, urbanización y desarrollo de terrenos, así como para la construcción, alteración, ampliación y uso de estructuras o edificios en terrenos colindantes con el litoral, deberá someter, junto con los demás documentos requeridos, el plano de deslinde de la ZMT certificado por el DRNA. Esa misma sección dispone que la vigencia de los deslindes certificados por el DRNA será de cinco años. Véase Sección 6.4.2.2, incisos (b) (1) y (3).

60. Por consiguiente, bajo cualquiera de los marcos reglamentarios aplicables —el Reglamento 17 vigente al momento de la certificación de ZMT original, o el Reglamento Conjunto de 2023 aplicable al proyecto actualmente propuesto— la ACT carece de un deslinde vigente. Si bajo el Reglamento 17 la certificación tenía vigencia de un año, expiró desde principios de la década del 2000. Si se analiza bajo el Reglamento Conjunto de 2023, que reconoce una vigencia de cinco años, el resultado es el mismo: el deslinde de 1998 tampoco puede sostener una autorización actual para construir un proyecto costero en el año 2026.
61. En consecuencia, la ACT pretende ejecutar una obra pública costera sin el documento indispensable para verificar su cumplimiento con la reglamentación de la zona costanera. Esa omisión afecta la validez del PUI y de cualquier autorización que dependa de la premisa de que el proyecto cumple con las restricciones aplicables a la ZMT y a sus franjas reglamentarias. Sin un deslinde vigente, no hay base objetiva para determinar si el Nuevo Paseo Ciclista respeta los límites de la ZMT, la franja de vigilancia del litoral y las demás protecciones costeras impuestas por el ordenamiento vigente.

E. EL NUEVO PASEO CICLISTA NO CUENTA CON CONCESIÓN PARA INVADIR LA ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE

62. En este caso, la prueba estableció que los planos del proyecto propuesto por la ACT a partir del año 2016 reflejan una invasión directa de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, en adelante BDPMT, y de la ZMT. Se trata de una ocupación física de bienes sujetos a protección especial, cuya intervención requiere autorización expresa del DRNA.
63. Uno de los principios rectores establecidos por el *Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos bajo éstas y la Zona Marítimo-Terrestre*, en adelante el Reglamento 4860, es que la “utilización del dominio público marítimo terrestre sea libre, pública y gratuita, para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquel, tales como pasear, estar, bañarse y otros actos semejantes que no requieren obras e instalaciones de ningún tipo que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas vigentes en el Estado Libre Asociado.”
64. El planificador Luis García Pelatti testificó que evaluó el proyecto utilizando la Línea de Referencia Oficial de los Bienes de Dominio Público del DRNA. A base de ese análisis, concluyó que el trazado del proyecto invade los BDPMT, la ZMT y la Reserva Marina Tres Palmas. Véase también Informe Pericial, Exhibit 5 de la parte demandante, págs. 8, 25-28. Esa

- conclusión demuestra que el proyecto no discurre simplemente cerca de la costa, sino sobre áreas protegidas del litoral puertorriqueño.
65. El perito García Pelatti también explicó las consecuencias directas de esa violación. Según su opinión pericial, al ubicar infraestructura dentro de áreas costeras sujetas a la dinámica natural del litoral, el proyecto quedará expuesto al impacto del oleaje, la erosión y los procesos costeros. Por eso expresó que, en esas condiciones, el proyecto “se lo va a llevar el mar” y quedará en ruinas. Esa expresión no fue una exageración retórica, sino la conclusión técnica de un planificador que evaluó el trazado propuesto frente a la realidad física y reglamentaria de la costa. La proximidad al mar, sumado al continuo aumento del nivel del mar y el cambio climático, **implica además que parte del proyecto no podrá mantenerse en servicio y eventualmente quedará en ruinas, reproduciendo un patrón ya observado en otras obras costeras abandonadas en Puerto Rico.**
66. Más importante aún, García Pelatti estableció que no existe en el expediente una concesión aprobada por el DRNA que autorice a la ACT a construir el proyecto dentro de los BDPM o la ZMT. Si el proyecto invade bienes de dominio público marítimo-terrestre, la ACT tenía que demostrar que contaba con una autorización o concesión válida del DRNA antes de solicitar, obtener o ejecutar cualquier permiso de construcción relacionado con esas áreas.
67. La prueba del agrimensor Gerardo Cerra confirmó esa misma conclusión desde la perspectiva técnica del deslinde. El agrimensor Cerra declaró que el proyecto invade la ZMT en varias áreas del trazado, incluyendo el Balneario Público de Rincón, Domes, el Bosque de la Armonía y el área del Harbor. Estas son precisamente áreas que la ACT ha informado que se propone rediseñar, según surge lo informado en la penúltima vista del 28 de mayo de 2026. Sin embargo, el hecho de que la ACT anuncie un rediseño posterior no subsana la ilegalidad del proyecto aprobado ni elimina la realidad de que los planos sometidos y autorizados invaden la ZMT.
68. El agrimensor Cerra preparó además un plano específico de varios puntos de la ZMT, mediante el cual demostró gráficamente la invasión del proyecto. Véase Plano, Exhibit 34 de la parte demandante; Informe Pericial, Exhibit 33 de la parte demandante. En particular, testificó que en el área del Balneario Público, según se observa en la página 1 del Exhibit 34 de la parte demandante, el tramo del proyecto invade completamente la ZMT. Cerra explicó que esa ocupación está prohibida si no se solicita y obtiene previamente una concesión del DRNA.
69. Para llegar a esa conclusión, Cerra utilizó un deslinde oficial aprobado por el DRNA en el año 2023, correspondiente al deslinde de la ZMT del Balneario de Rincón, certificado el 21 de abril

de 2023 bajo el trámite O-AG-CER02-AG-00037-10082022. Véase Exhibit 35 de la parte demandante. Dicho deslinde fija de manera oficial los límites de los BDPMT del Balneario de Rincón. Al comparar ese deslinde con los planos del Nuevo Paseo Ciclista, queda evidenciado que el trazado aprobado discurre sobre porciones de la ZMT.

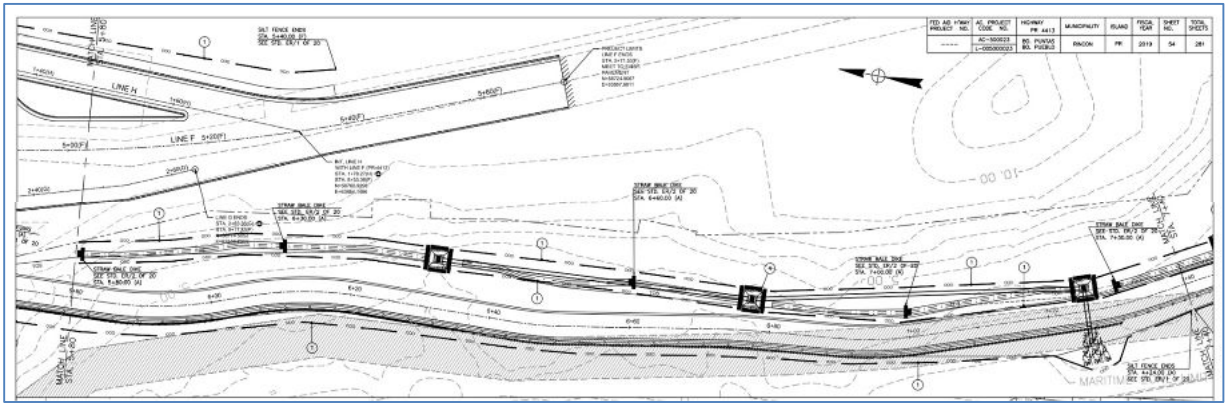


70. Por tanto, los propios planos sometidos y aprobados revelan de manera inequívoca la intrusión del proyecto sobre BDPMT.
71. Igualmente, el agrimensor Cerra testificó que en la página 2 del plano —Exhibit 34 de la parte demandante— se demuestra que el proyecto invade la zona de separación en el área del Harbor.



72. Explicó que esa invasión tiene consecuencias físicas y ambientales directas, pues al ubicar infraestructura dentro de esa franja costera protegida se altera la dinámica natural del litoral, se acelera la erosión de la arena y se provoca la pérdida progresiva de playa transitable. En otras palabras, la invasión no solo constituye una violación reglamentaria por ocupar áreas protegidas sin autorización o concesión del DRNA, sino que además compromete la integridad física de la costa y reduce el espacio público disponible para el uso y disfrute del pueblo.
73. El testimonio y estudio del agrimensor Gerardo Cerra estableció claramente que el proyecto también atraviesa el Bosque de la Armonía y su ZMT, invadiendo los BDPZMT. Esta área es un tramo costero que la comunidad ha protegido y que forma parte del entorno natural y público que precisamente debe preservarse frente a obras permanentes no autorizadas.
74. El agrimensor Cerra explicó que, al evaluar los planos del PUI, identificó que el trazado propuesto por la ACT invade la ZMT y los BDPZMT. Esa invasión surge de los propios planos del PUI, particularmente de la página 5 del Exhibit 17 de la parte demandante. Es decir, aun

antes de realizar una inspección de campo, los documentos sometidos por la propia ACT ya reflejaban que el proyecto discurre sobre áreas sujetas a protección especial. Los propios planos del PUI, claramente ya establecen que invaden la ZMT y los BDPZMT. Véase página 5 de Exhibit 17 de la parte demandante.



75. No obstante, el análisis de Cerra no se limitó a una revisión documental. El agrimensor testificó que luego acudió al lugar, tomó puntos en el campo y corroboró sobre el terreno la ubicación del trazado respecto a la ZMT y los bienes de dominio público marítimo-terrestre. Esa corroboración de campo confirmó que, para el año 2025, el proyecto invade los BDPMT y la ZMT en el área del Bosque de la Armonía.



Estudio de delimitación de la ZMT, preparado por el agrimensor **Gerardo Cerra Ortiz** con fecha del **5 de junio de 2025**.

76. Por tanto, la invasión no es una inferencia ni una mera lectura de planos: fue identificada en los planos del PUI y luego verificada físicamente por un agrimensor con experiencia en deslindes de la ZMT.

77. Más aún, el propio plano preparado por Cerra demuestra que el proyecto puede rediseñarse para evitar la construcción dentro del Bosque de la Armonía y sus BDPZMT. En la página 5 del Exhibit 34 de la parte demandante se observa que existe una alternativa viable: ubicar el trazado por la carretera pública, tal y como ocurre en otros tramos del mismo proyecto. Esto es importante porque demuestra que la invasión de la ZMT no es necesaria para la ejecución del proyecto. Por el contrario, la ACT cuenta con alternativas menos lesivas que evitarían la

ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre y reducirían el impacto sobre la costa.

78. En consecuencia, la prueba de Cerra tiene un doble valor: confirma que los propios planos aprobados revelan la invasión de la ZMT y, además, demuestra que esa invasión fue corroborada en el terreno mediante puntos tomados en campo. Esa combinación de prueba documental, técnica y física elimina cualquier duda razonable sobre la ocupación no autorizada de los BDPMT por el proyecto aprobado.
79. Igualmente, se demostró mediante el testimonio del planificador Luis García Pelatti y del agrimensor Gerardo Cerra la importancia de proteger los BDPZMT, así como la necesidad de mantener expedita la ZMT y la franja de veinte metros contigua a esta. Ambos peritos coincidieron en que estas áreas no pueden tratarse como espacios disponibles para construcción permanente, pues cumplen una función pública y ambiental esencial: preservar el litoral, garantizar el uso y disfrute común de la playa y permitir acceso expedito para rescates o emergencias acuáticas.
80. Por ello, cualquier **obra, actividad o impacto dentro de los BDPMT sin la autorización o concesión correspondiente del DRNA carece de autorización legal**. Esa realidad impone la necesidad de paralizar inmediatamente los trabajos y evitar la continuación de intervenciones no permitidas sobre bienes que pertenecen a todo el Pueblo de Puerto Rico.
81. El planificador García Pelatti y el agrimensor Cerra coincidieron, además, en que parte del proyecto quedará en ruinas por el impacto del mar, el oleaje, la erosión costera y las inundaciones. García Pelatti explicó que el proyecto no solo invade áreas protegidas, sino que además está ubicado en una zona donde la dinámica costera terminará destruyendo la obra y reduciendo el espacio de playa disponible para el público. Véase, además, el Informe de Luis García Pelatti, Exhibit 5 de la parte demandante, págs. 38-39, donde concluye que el “Nuevo Paseo” será destruido en poco tiempo por la inundación del mar y por la erosión costera proyectada en los mapas de FEMA. En ese mismo informe, García Pelatti añade que nos encontramos ante una obra que será destruida por el efecto del mar, tanto por la inundación base y las altas velocidades de las aguas —incluyendo marejadas ciclónicas— como por la erosión costera, y que los reglamentos vigentes no autorizan su construcción.
82. Esta invasión tiene efectos directos, inminentes y concretos sobre los demandantes, pues afecta su uso y disfrute público de la ZMT y de las playas a lo largo del trazado del proyecto. El diseño propuesto impacta de manera significativa y adversa las playas, los bosques costeros y las áreas de acceso público. No se trata de una preocupación futura o especulativa: la prueba

- demonstró que en Puerto Rico ya se han construido paseos y caminos de cemento demasiado cerca de la costa, los cuales han terminado en ruinas por la fuerza del mar y la erosión.
83. Al invadir la ZMT y ubicarse peligrosamente cerca del mar, el proyecto agrava la erosión costera, amenaza la integridad del litoral y reduce el espacio de playa disponible para el uso público, afectando el disfrute y la protección de estos bienes de dominio público. La proximidad al mar, sumado al continuo aumento del nivel del mar y el cambio climático, **implica además que parte del proyecto no podrá mantenerse en servicio y eventualmente quedará en ruinas, reproduciendo un patrón ya observado en otras obras costeras abandonadas en Puerto Rico.** Se demostró que la construcción sobre la ZMT agravaría el problema de erosión, afectando el acceso a las playas y las condiciones marítimas de la ola de Tres Palmas. A esos efectos, Ramón Díaz Zambrana, presidente de Amigos de Tres Palmas, testificó que la construcción del proyecto representa un riesgo significativo para la estabilidad ambiental de la costa de Rincón y para la Reserva Marina Tres Palmas.
84. A esos efectos, se presentaron fotografías de un paseo de cemento en Isabela, identificadas como Exhibit 2.1, 2.2 y 2.3 de la parte demandante, que ilustran precisamente el resultado previsible de construir infraestructura rígida en áreas costeras vulnerables. Igualmente, se presentaron videos —Exhibit 3.1, 3.2 y 3.3 de la parte demandante— que muestran la cercanía evidente del trazado propuesto a la costa y su invasión de áreas protegidas de la ZMT. Esa prueba visual confirma lo explicado por los peritos: el proyecto no solo incumple con el régimen legal aplicable a los BDPMT, sino que además amenaza con destruir espacios públicos costeros que hoy pueden ser utilizados y disfrutados por la ciudadanía.
85. En síntesis, la prueba pericial, documental y visual demostró que el Nuevo Paseo Ciclista invade bienes de dominio público marítimo-terrestre sin concesión del DRNA; que dicha invasión afectará el libre uso y disfrute de la playa; y que la obra, lejos de proteger o mejorar el litoral, acelerará la pérdida de arena y terminará convertida en ruinas por el efecto del mar. Bajo esas circunstancias, permitir la continuación del proyecto equivaldría a autorizar una intervención ilegal, innecesaria y destructiva sobre bienes públicos costeros que el Estado tiene el deber de proteger.

F. EL NUEVO PASEO CICLISTA NO CUENTA CON UNA EVALUACIÓN AMBIENTAL VIGENTE, SEGÚN REQUERIDA

86. Por otro lado, la prueba documental y pericial desfilada demostró que la ACT no cuenta con una Determinación de Cumplimiento Ambiental válida y suficiente para este proyecto. En

- específico, la prueba estableció que la ACT no cuenta con una autorización ambiental producto de una correcta Evaluación Ambiental, a pesar de que la propia OGPe determinó desde el año 2020 que este proyecto no estaba contemplado como exclusión categórica y que, por tanto, debía radicarse una Recomendación Ambiental (REA) previo a la radicación de un documento de cumplimiento ambiental para Evaluación Ambiental (DEA). Véase Exhibit 19 de la parte demandante.
87. Esa determinación de la OGPe es determinante para esta controversia. Desde el año 2020, la agencia con competencia sobre el trámite ambiental le notificó a la ACT que el proyecto no podía tramitarse mediante el mecanismo abreviado de exclusión categórica. La OGPe concluyó expresamente que: “*El proyecto de referencia, **no está contemplado como exclusión categórica**. Debido a ello para la acción propuesta **deberá radicar una Recomendación Ambiental (REA)** previo a la radicación de un documento de Cumplimiento Ambiental para la **Evaluación Ambiental (DEA)**.” Véase Exhibit 19 de la parte demandante.*
88. La consecuencia de esa determinación era clara: antes de continuar con la autorización del proyecto, la ACT debía presentar una REA, para que la OGPe evaluara la acción propuesta y determinara el documento ambiental correspondiente.
89. La ACT no tramitó una REA para el Nuevo Paseo Ciclista. Tampoco demostró haber completado el trámite ambiental, DEA, que la OGPe le requirió desde el año 2020. Por tanto, independientemente de las demás deficiencias reglamentarias probadas en este caso, el proyecto carece de la autorización ambiental requerida para una obra de esta naturaleza, ubicación e impacto.
90. El planificador García Pelatti explicó en sala la importancia de esa determinación. Declaró que todo proyecto debe contar con cumplimiento ambiental y que la exclusión categórica aplica únicamente cuando se trata de una acción rutinaria, que no tiene impacto significativo y que se encuentra previamente contemplada dentro de un listado de acciones. Por el contrario, cuando un proyecto puede tener un impacto ambiental significativo, corresponde tramitar una Declaración de Impacto Ambiental.
91. Eso fue precisamente lo que ocurrió en este caso. Según declaró García Pelatti, en el año 2020 la OGPe determinó que el proyecto no estaba contemplado como exclusión categórica y que, por tanto, la ACT debía radicar una REA previo a la presentación de cualquier documento de cumplimiento ambiental para Evaluación Ambiental. Véase Exhibit 19 de la parte demandante.

92. Esa determinación administrativa no podía ser ignorada ni desplazada unilateralmente por la ACT, pues desde ese momento conocía que debía cumplir con el trámite ambiental requerido antes de continuar con la autorización del proyecto.
93. Posteriormente, el Exhibit 21 de la parte demandante, demostró que, el 25 de septiembre de 2023, la ACT acudió nuevamente ante la OGPe y certificó que el proyecto cumplía con los requisitos para obtener una exclusión categórica estatal bajo la Orden Administrativa del DRNA 2021-02. Véase Exhibit 21 de la parte demandante. Para ello, la ACT se apoyó en la existencia de una exclusión categórica federal. Sin embargo, el testimonio pericial del planificador Luis García Pelatti estableció que la OA-2021-02 no permite una aprobación automática por el mero hecho de invocarse una exclusión categórica emitida por una agencia federal.
94. Por el contrario, la propia Orden Administrativa dispone que las acciones incluidas en sus categorías podrán ser tramitadas como exclusión categórica , **siempre y cuando cumplan con las restricciones aplicables establecidas en la Parte III de la OA-2021-02.** Véase Exhibit 22 de la parte demandante.
95. En otras palabras, la existencia de una exclusión categórica federal no exime al proponente de demostrar cumplimiento con las restricciones ambientales estatales expresamente establecidas en la Orden Administrativa. El Exhibit 22 de la parte demandante, correspondiente a la Orden Administrativa 2021-02, confirma esa conclusión.

II. Listado de Acciones: Las siguientes acciones podrán ser solicitadas como Exclusión Categórica, **siempre y cuando cumplan con las restricciones aplicables a cada caso, establecidas en la Parte III de esta Orden Administrativa.**

A) Acciones Generales:

1. Aquellas declaradas como Exclusiones Categóricas mediante leyes especiales, reglamentos, u órdenes ejecutivas;
2. Aquellos proyectos aprobados como Exclusiones Categóricas por agencias del gobierno federal;

96. La prueba pericial demostró que el proyecto de la ACT no cumplía con las restricciones de la Parte III. El planificador García Pelatti declaró que dicha Orden Administrativa excluye de la vía de exclusión categórica proyectos de construcción nueva ubicados en áreas especiales de riesgo de inundación, derrumbes o marejadas, incluyendo la ZMT y su servidumbre de salvamento. También explicó que no procede una exclusión categórica cuando la acción afecta áreas ecológicamente sensitivas, áreas oficialmente protegidas, áreas con especies únicas de

flora o fauna o en peligro de extinción, sistemas naturales sensitivos o yacimientos arqueológicos. Véase Exhibit 22 de la parte demandante.

97. Según la opinión pericial del planificador García Pelatti, todas esas condiciones estaban presentes en este proyecto. La prueba demostró la existencia de tramos en zonas de marejada e inundación, áreas dentro o colindantes con la Zona Marítimo Terrestre y su servidumbre de salvamento, la presencia de la Reserva Natural Marina Tres Palmas, áreas de anidaje de tortugas y especies protegidas, así como referencias a yacimientos arqueológicos a lo largo de la ruta del proyecto. Por tanto, aun si se aceptara que el proyecto había recibido algún tipo de exclusión categórica federal, ello no autorizaba automáticamente la concesión de una exclusión categórica estatal.

98. Veamos en detalle el incumplimiento de la ACT con las restricciones de la OA-2021-02:

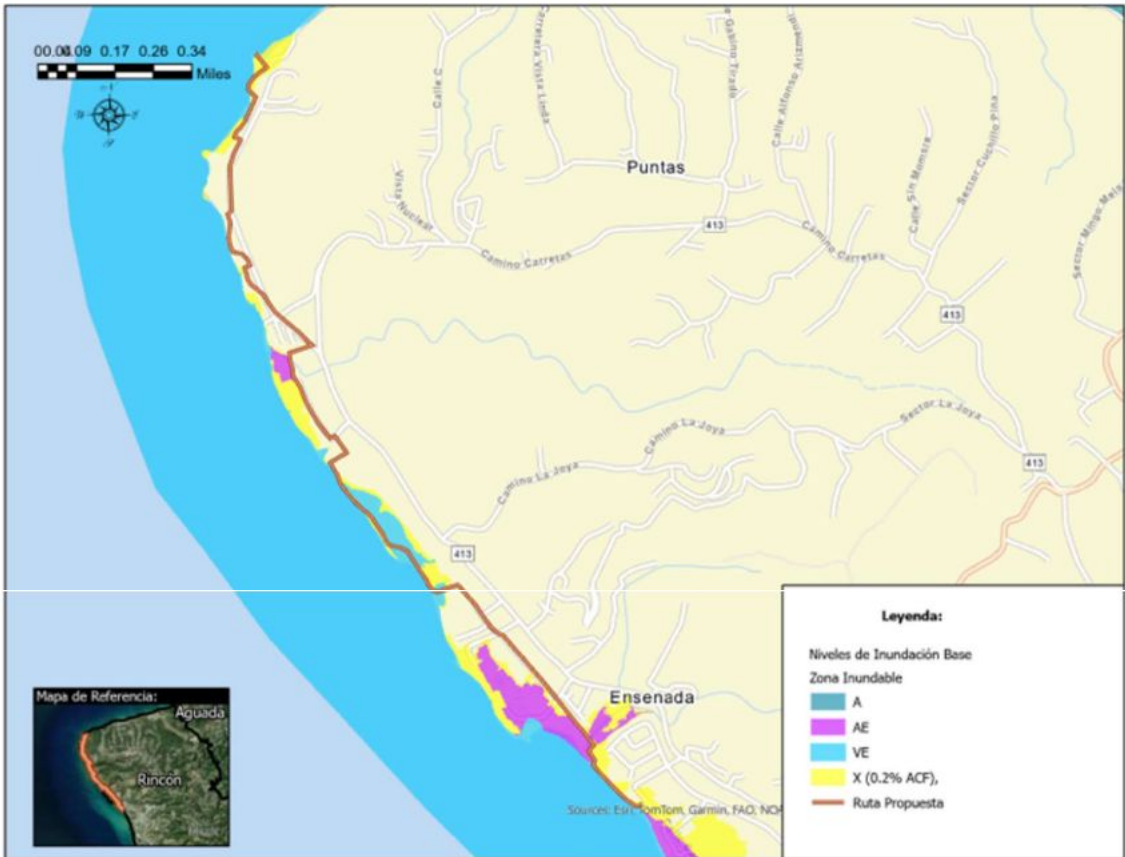
Restricción (OA-2021-02): ZONAS INUNDABLES

99. El planificador García Pelatti testificó, explicó y estableció que **el proyecto atraviesa zonas clasificadas como de alto riesgo de inundación costera tipo VE**, según los mapas de FEMA adoptados por la Junta de Planificación. Ese hallazgo también fue detallado en su Informe Pericial, Exhibit 5 de la parte demandante, a las páginas 38-42.

100. Específicamente, el Informe Pericial demostró que los Mapas de Niveles de Inundación Base Recomendados preparados por FEMA en el año 2018 establecen que el tramo del proyecto entre el Faro y Playa María está afectado por la Zona VE de Alto Peligro Costero, por la zona de 0.2% de probabilidad anual de inundación y por la proyección de erosión a 60 años. Véase Informe Pericial, Exhibit 5 de la parte demandante, pág. 31.

101. Igualmente, el tramo del proyecto desde Playa Escalera, frente a la Reserva Natural Marina Tres Palmas, está afectado por la Zona VE de Alto Peligro Costero, por la zona de 0.2% de probabilidad anual de inundación y por proyecciones de erosión a 30 y 60 años. Véase Informe Pericial, Exhibit 5 de la parte demandante, pág. 31. Ambas partes del proyecto, además, están afectadas por zonas inundables de 1% de probabilidad anual —inundación de 100 años— y de 0.2% de probabilidad anual —inundación de 500 años—. Véase Informe Pericial, Exhibit 5 de la parte demandante, pág.33.

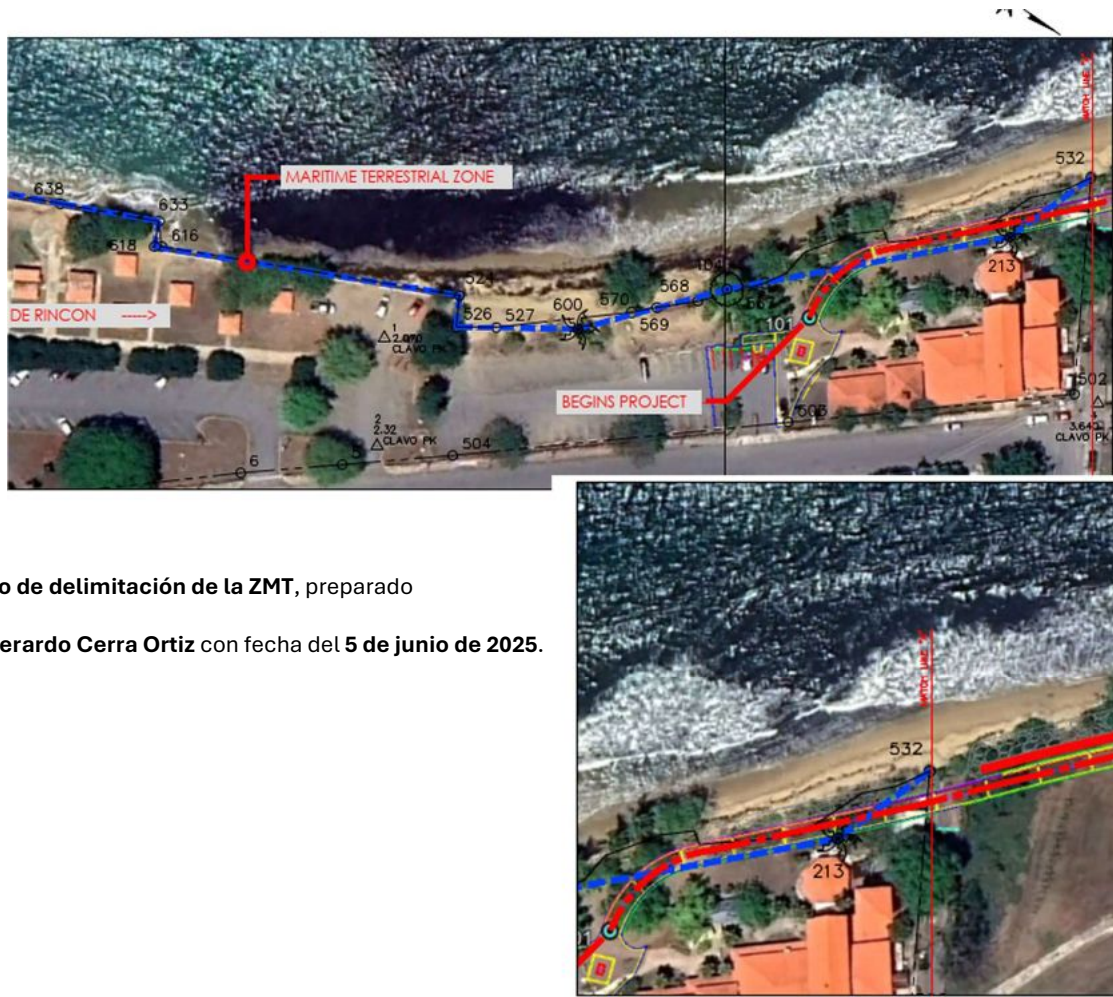
Mapa de Niveles de inundación Base Recomendados del 2018



102. Estos hallazgos son determinantes para el análisis ambiental. La OA-2021-02 excluye de la vía de exclusión categórica los proyectos de construcción nueva ubicados en áreas especiales de riesgo de inundación, derrumbes o marejadas. Por tanto, al quedar probado que el proyecto atraviesa zonas VE de alto peligro costero, áreas sujetas a marejadas, inundación y erosión costera proyectada, la ACT no podía descansar en una exclusión categórica como autorización ambiental suficiente.
103. Por tal razón, conforme a lo dispuesto en la OA-2021-02, la Determinación por vía de Exclusión Categórica en el caso 2020-309883-DEC-125429 en el 2023 debe revocarse por el Tribunal porque **el proyecto se propone en áreas especiales con riesgos de inundación y marejadas.**

Restricción (OA-2021-02): ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE

104. Como se ha indicado, la prueba documental y pericial demostró que el Nuevo Paseo Ciclista invade y se extiende dentro de la Zona Marítimo-Terrestre y su servidumbre de salvamento en varios tramos del proyecto. Ese hecho tiene una consecuencia directa bajo la OA-2021-02: el proyecto no podía ser tramitado ni autorizado mediante una determinación de cumplimiento ambiental por exclusión categórica.
105. El estudio pericial de campo realizado por el agrimensor Gerardo Cerra demostró que el Nuevo Paseo discurre e invade la ZMT y la servidumbre de salvamento.



Estudio de delimitación de la ZMT, preparado

por el agrimensor **Gerardo Cerra Ortiz** con fecha del **5 de junio de 2025**.

106. En consecuencia, la Determinación de Cumplimiento Ambiental por vía de Exclusión Categórica Núm. 2020-309883-DEC-125429 es ultra vires, debe ser revocada y dejada sin efecto. La ACT estaba obligada a someter el proyecto al trámite ambiental correspondiente, no a descansar en una exclusión categórica estatal que la propia OA-2021-02 hacía improcedente.

Restricción (OA-2021-02): ÁREAS ECOLÓGICAMENTE SENSITIVAS O PROTEGIDAS Y ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

107. Por otra parte la OA-2021-02 excluye de la vía de exclusión categórica las acciones que puedan afectar, directa o indirectamente, áreas ecológicamente sensitivas, áreas protegidas, especies únicas de flora o fauna, especies en peligro de extinción o sistemas naturales sensitivos. Por tanto, una vez se demostró que el proyecto incide sobre este tipo de recursos, la ACT no podía obtener válidamente una determinación ambiental mediante el trámite abreviado de exclusión categórica.

108. En este caso, la ACT reconoció que parte del trayecto del proyecto se ubica dentro de la **Reserva Marina Tres Palmas de Rincón**, un espacio oficialmente designado como área protegida bajo la Ley Núm. 17-2004. Así surge de la carta de la ACT de 31 de julio de 2024, Exhibit 16 de la parte demandante, y así también lo concluyó el planificador García Pelatti en su Informe Pericial, Exhibit 5 de la parte demandante, a la página 8.

109. Además, los documentos sometidos por la ACT en el trámite administrativo reconocen que el proyecto **impacta directa e indirectamente los hábitats de corales y tortugas marinas** —especies protegidas y en peligro de extinción— cuyas áreas de anidaje, alimentación y desarrollo son altamente vulnerables a las actividades propuestas.

110. El propio DRNA describió en el Exhibit 24 de la parte demandante los posibles impactos del proyecto sobre especies protegidas y su hábitat reproductivo. En particular, el DRNA detalló lo siguiente:

La realización de este Proyecto paseo de bicicletas y peatones puede colaborar en un futuro no lejano, a que los pocos "parchos" de áreas prístinas (como el área de Playa Marías, Tres Palmas, el tramo frente a la Planta Nuclear, dejen de ser zonas ideales para el anidaje de las tortugas. Por otro lado, el litoral costero que va desde Sandy Beach (Negocio aledaño a El Tamboo hasta el negocio El Landing) ha sido constantemente un área muy utilizada por Tinglar y El Carey de Concha. Durante años hemos constatado que precisamente este tramo de costa, es uno drásticamente cambiante en su morfología costera. La continúa erosión del litoral y por su característica de ser una playa de alta energía en cuanto a oleaje, nos crean la difícil situación en cuanto al impacto que cualquier construcción colindante a la Zona Marítimo Terrestre podría ocasionar la eliminación definitivamente del hábitat reproductivo de estas especies.

Un elemento crítico para la protección del hábitat reproductivo de las especies, es que se analiza solo a base de la determinación de zonas (zona de salvamento y de vigilancia litoral) donde nuestra Agencia analiza sólo matemáticamente el salvaguardar unos 20 metros para el anidaje de estas especies.

Debemos tomar en consideración que el comportamiento instintivo de estos organismos, los lleva en infinidad de veces; a sobrepasar esos límites geográficos determinados por apreciación humana y no por hechos. Mi apreciación como bióloga me inclina a la idea de que es meritorio dejar aproximadamente 60 metros como perímetro mínimo para el anidaje como tal de la especie Ei, ya que estas suben a la zona de vegetación para su desove.

111. De hecho, mediante el Exhibit 23 de la parte demandante se probó que, desde el 30 de diciembre de 2004, el DRNA reconoció que “en el área del proyecto se han reportado anidaje del Tinglar (*Dermochelys coriacea*) y el Carey de concha (*Eretmochelys imbricata*) especies en peligro de extinción y protegidas por leyes federales y estatales.” Véase Exhibit 23 de la parte demandante.

Deberá tomar en consideración que en el área del proyecto se han reportado anidaje del Tinglar (*Dermochelys coriacea*) y el Carey de concha (*Eretmochelys imbricata*) especies en peligro de extinción y protegidas por leyes federales y estatales. Por lo tanto, se recomienda lo siguiente:

112. Además, el DRNA exigió que la “vegetación existente en la línea de costa debe ser conservada, ya que es de vital importancia para las tortugas marinas”. Véase Exhibit 23 de la parte demandante pág. 2.

113. La prueba pericial reforzó esa preocupación. El agrimensor Gerardo Cerra testificó que los huevos del tinglar y del carey de concha no pueden eclosionar si se mojan, lo cual cobra

particular importancia ante la ubicación del proyecto en áreas próximas o dentro de la ZMT, expuestas a marejadas, erosión y dinámica costera. La intervención sobre la arena de playa, su compactación y la alteración de la vegetación costera afectan directamente las condiciones necesarias para el anidaje y desarrollo de estas especies.

114. A su vez, el Exhibit 25 de la parte demandante demostró que la agencia federal *Fish and Wildlife Service* recomendó una zona de separación de al menos 50 metros desde la línea de marea alta para proteger el hábitat de especies en peligro de extinción, particularmente el carey de concha. En específico, la agencia federal dispuso:

“In order to avoid impacts to sea turtles at the sections we visited, we recommended that the trail be moved to existing dirt roads or trails or set back at least 50 meters above the high tide to eliminate any possible impact to the hawksbill sea turtle habitat. No clearing of coastal vegetation, no construction activity, machinery use, or vehicle traffic should be allowed in these areas” (véase, Exhibit 25 del demandante)

115. Esa recomendación es incompatible con el proyecto aprobado. Según la prueba documental y pericial, el Nuevo Paseo Ciclista no mantiene la separación requerida, no cuenta con un deslinde vigente de la ZMT que permita verificar adecuadamente los retiros aplicables e incluso invade la ZMT y su servidumbre de salvamento en varios tramos. Por tanto, el proyecto puede impactar adversamente especies en peligro de extinción y su hábitat, precisamente el tipo de impacto que la agencia federal procuró evitar.

116. De hecho, el proyecto requiere la aprobación de una Declaración de Impacto Ambiental, conforme a las exigencias del Reglamento para el Proceso de Evaluación Ambiental, Reglamento Núm. 8858 de 23 de noviembre de 2016. Dicho reglamento exige la preparación y notificación de una Declaración de Impacto Ambiental para “[u]na acción que **pueda afectar adversamente alguna especie designada como vulnerable o en peligro de extinción, o su hábitat designado como crítico**” bajo la Ley Núm. 241 del 15 de agosto de 1999, según enmendada, mejor conocida como "Nueva Ley de Vida Silvestre", 12 L.P.R.A. § 107 et seq., o la Ley Federal conocida como Endangered Species Act, 16 U.S.C.S. § 1531 et seq.” (Énfasis suplido) Regla 122 (D) del Reglamento 8858.

117. Estas circunstancias fácticas y técnicas **impiden de forma absoluta** que el proyecto pueda considerarse elegible para una Exclusión Categórica. En escenarios como este —donde se afectan áreas ecológicamente sensitivas o protegidas y especies en peligro de extinción— **la OGPe carece de discreción** para otorgar una exclusión. La normativa ambiental es categórica: tales proyectos **no pueden** acogerse al trámite sumario de exclusión y requieren un análisis ambiental completo conforme a derecho.

Restricción (OA-2021-02): ÁREAS DONDE EXISTAN YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS O DE VALOR CULTURAL (INC. C(A)(VIII))

118. Además, la prueba demostró que el proyecto tampoco cualifica para una Determinación de Cumplimiento Ambiental por vía de Exclusión Categórica porque incide sobre áreas donde existen yacimientos arqueológicos o recursos de valor cultural.
119. En específico, el Exhibit 26 de la parte demandante demostró la existencia de yacimientos arqueológicos en el área del proyecto. A su vez, conforme al Exhibit 27 de la parte demandante, la Oficina Estatal de Conservación Histórica identificó que el Nuevo Paseo Ciclista se propone construir en o cerca de cuatro sitios arqueológicos de valor cultural.
120. Por tanto, la ACT no podía obtener válidamente una Determinación de Cumplimiento Ambiental mediante exclusión categórica.

El proyecto excede el límite máximo de área permitido para una exclusión categórica

121. Además, la prueba demostró que el área total de **las obras del proyecto asciende a 12,410.00 metros cuadrados**, lo cual equivale aproximadamente a **133,591 pies cuadrados**. Así surge del propio Permiso Único Incidental Operacional (“PUI”) del caso 2024-544025-PUI-300201, admitido como Exhibit 28 de la parte demandante.

Tipos de Obras a Realizar	
Construcción	
Tipo de facilidad a construir:	Ruta Escenica
Cantidad de unidades a construir:	1
Área Total	
Lugar del proyecto:	12,410.0000 m ²
Obras a realizarse:	12,410.0000 m ²

122. Este hecho resulta completamente incompatible con una certificación de Exclusión Categórica. Conforme surge del Exhibit 29 de la parte demandante, a la página 2, inciso 6, las condiciones generales de la Determinación de Cumplimiento Ambiental por vía de Exclusión Categórica establecen expresamente que el proyecto **no puede exceder los cinco mil (5,000) pies cuadrados²** de construcción en su área total de ocupación.

6. Que el desarrollo de la instalación comercial, industrial, de servicio, institucional y de desarrollo de terrenos para uso turístico y proyectos recreativos **no excede de cinco mil (5,000) pies cuadrados de construcción** en área total de ocupación y área bruta de piso y que cumple con las condiciones de ubicación y operación establecidas por la OGPe u otra agencia con jurisdicción, según sean aplicables.

² 5,000 pies cuadrados equivalen aproximadamente a 464.52 metros cuadrados.

123. Es decir, la ACT tramitó y obtuvo un Permiso Único Incidental para un proyecto cuya escala —**12,410.00 metros cuadrados**³— supera de manera abrumadora el umbral permitido por la normativa aplicable. Este hecho, por sí solo, evidencia que la certificación de Exclusión Categórica nunca debió haberse expedido, pues el proyecto excede unas 27 veces el límite máximo permitido para este tipo de exención ambiental.
124. Por estas razones, la determinación mediante Exclusión Categórica resulta jurídicamente improcedente y debe ser revocada. Cualquier trámite o permiso que descansa sobre dicha certificación carece de fundamento válido bajo el ordenamiento ambiental vigente.

El proyecto incluye excavación y remoción de componentes de la corteza terrestre en la zona costanera

125. Igualmente, la prueba demostró que la ACT debía obtener una Declaración de Impacto Ambiental porque el proyecto conlleva excavaciones, extracciones y remoción de componentes de la corteza terrestre en la zona costanera. Así surge claramente del propio PUI, Exhibit 28 de la parte demandante, el cual contempla la extracción de más de 11,000 metros cúbicos de componentes de la corteza terrestre. Además, el PUI reconoce expresamente la aplicabilidad de la Ley de Arena, Grava y Piedra, Ley Núm. 132-1968, 28 L.P.R.A. § 206 et seq. Véase Exhibit 28 de la parte demandante, a la página 3.
126. La Ley 132-1969, en conjunto con el Reglamento 8858, Reglamento para el Proceso de Evaluación Ambiental, Regla 122 (H), exigen una Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto en controversia porque el proyecto incluye extraer materiales de corteza terrestre en la zona costanera.
127. En particular, el Artículo 2 de la Ley Núm. 132-1968 dispone lo siguiente:
- El Secretario [del DRNA] asegurará el cumplimiento de la Ley sobre Política Pública Ambiental, mediante la circulación de una Evaluación Ambiental o de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) antes de otorgar cualquier permiso, excepto para aquellos peticionarios que soliciten en la zona costanera y en las cuencas hidrográficas de ríos que se utilizan como toma de agua. En estos casos el Secretario se asegurará del cumplimiento de la Ley de Política Ambiental [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 416-2004, según enmendada, "Ley sobre Política Pública Ambiental"] mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Id.*
128. De forma consistente, la Regla 122 del Reglamento 8858 enumera algunas de las acciones que expresamente requieren Declaración de Impacto Ambiental, entre ellas:
- Acciones que requieran permisos para excavaciones, extracciones, remociones o dragados de los componentes de la corteza terrestre en la zona costanera y en las cuencas hidrográficas de ríos que se utilizan como toma de agua, 28 L.P.R.A. § 207;*

³ 12,410 metros cuadrados equivalen aproximadamente a 133,591 pies cuadrados.

129. Por tanto, la obligación de preparar una Declaración de Impacto Ambiental en este caso surge también de una disposición legal y reglamentaria específica aplicable a proyectos que conllevan extracción o remoción de componentes de la corteza terrestre en la zona costanera.

Consecuencias y otros efectos de la exclusión categórica ultra vires

130. No existe duda de que este proyecto no podía tramitarse mediante una exclusión categórica estatal. La OA-2021-02 es clara: aun cuando un proyecto invoque una exclusión categórica federal, el proponente tiene que cumplir con las restricciones aplicables de la Parte III de dicha Orden Administrativa. No existe en la OA-2021-02 una excepción que dispense de ese cumplimiento a los proyectos que invoquen una exclusión categórica federal.
131. Interpretar lo contrario convertiría la Parte III de la OA-2021-02 en letra muerta. Bajo esa interpretación, bastaría invocar una determinación federal para desplazar automáticamente las protecciones ambientales estatales, aun cuando el proyecto ubique en zonas de alto riesgo, áreas protegidas, servidumbres costeras, zonas ecológicamente sensitivas, hábitats de especies protegidas o lugares con yacimientos arqueológicos. Esa no puede ser la interpretación correcta de una orden administrativa diseñada precisamente para establecer condiciones y restricciones al uso del mecanismo de exclusión categórica.
132. Es importante resaltar que la ACT no presentó prueba que demostrara que el proyecto ubica fuera de esas áreas restringidas. Tampoco presentó prueba técnica que refutara los hallazgos específicos del planificador García Pelatti sobre inundabilidad, marejadas, Zona Marítimo-Terrestre, servidumbre de salvamento, áreas ecológicamente sensitivas, especies protegidas o yacimientos arqueológicos. Por tanto, la prueba pericial de la parte demandante quedó incontrovertida en cuanto a los hechos técnicos que impedían la utilización de una exclusión categórica.
133. Muy respetuosamente, tampoco merece credibilidad la nueva teoría presentada por la ACT de que estaría exenta de cumplimiento ambiental al amparo de la Ley Núm. 416-2004, según enmendada, conocida como la Ley sobre Política Pública Ambiental. En primer lugar, los propios actos de la ACT durante el trámite administrativo son incompatibles con esa posición. Si la ACT entendía que estaba exenta de cumplimiento ambiental, no habría certificado ante la OGPe cumplimiento con la OA-2021-02.
134. Al evaluar los documentos del proyecto, no surge que la ACT haya alegado que estaba exenta del requisito de cumplimiento ambiental por razón de la Ley 416-2004. Por el contrario,

- la ACT tramitó una exclusión categórica estatal, invocó la acción de una exclusión categórica federal y certificó cumplimiento con la OA-2021-02. Esa conducta administrativa confirma que la propia ACT reconocía la necesidad de cumplir con los requisitos de la OA-2021-02.
135. De hecho, la ACT tampoco levantó esa alegada exención como fundamento para dejar sin efecto la determinación de la OGPe de 2020, mediante la cual se le indicó que el proyecto no cualificaba como exclusión categórica y que debía radicarse una Recomendación Ambiental previo a cualquier documento de cumplimiento ambiental para Evaluación Ambiental. Si la ACT verdaderamente hubiese estado exenta de cumplimiento ambiental, esa habría sido la primera defensa lógica y natural frente a la determinación de la OGPe. No lo fue.
136. Además, en el presente caso la Federal Highway Administration (“FHWA”) no es co-proponente o *co-lead agencies* en la preparación de Declaración de Impacto Ambiental o de otro documento ambiental para el proyecto. Este caso solamente ha habido una asignación de fondos federales para costear el proyecto. Eso no cualifica. Por otra parte tampoco se cumple con el requisito de que en el proceso de evaluación ambiental federal y participen conforme al esquema aplicable bajo el *Safe, Accountable, Flexible, Efficient Transportation Equity Act: A Legacy for Users* (“SAFETEA-LU”). Esa condición tampoco se cumplió en este caso.
137. Además, la exención invocada por la ACT no aplica a los hechos de este caso. La Federal Highway Administration (FHWA) no actuó como agencia co-proponente ni como *co-lead agency* junto con la ACT en la preparación de una Declaración de Impacto Ambiental o de otro documento ambiental federal para el proyecto. Lo que surge del expediente es que el proyecto contó con fondos federales y con una exclusión categórica federal; pero ello no equivale a la participación conjunta, formal y coordinada que exige la disposición invocada por la ACT.
138. Más aún, la ACT no presentó prueba documental alguna que establezca que la FHWA compareció como co-proponente del proyecto. Tampoco identificó trámite local alguno en el cual se hubiese informado a la OGPe que la FHWA actuaba en esa capacidad. Una exclusión categórica federal no transforma, por sí sola, a la FHWA en co-proponente ni activa automáticamente una exención del cumplimiento ambiental local bajo la Ley 416-2004.
139. Tampoco se demostró que las agencias estatales con competencia ambiental hubieran participado efectivamente en un proceso de evaluación ambiental federal conforme al esquema aplicable bajo el *Safe, Accountable, Flexible, Efficient Transportation Equity Act: A Legacy for Users* (“SAFETEA-LU”). Esa condición tampoco se cumplió en este caso. Por tanto, la

- Ley 416-2004 no eximía a la ACT de cumplir con el trámite ambiental local ni con las restricciones expresas de la OA-2021-02.
140. A lo anterior se añade un hecho determinante: en este caso no existe una Declaración de Impacto Ambiental federal, conocida bajo NEPA como *Environmental Impact Statement* (“EIS”), conforme a la Sección 102(C) de NEPA, 42 U.S.C. § 4332(C). El propio Ing. Emilio Colón Zabala admitió que para el proyecto en controversia no existe una Declaración de Impacto Ambiental federal ni un EIS. Esa admisión derrota la premisa central de la teoría tardía de la ACT. Si no hubo EIS, si no se probó que la FHWA actuara como co-proponente o *co-lead agency*, y si la ACT nunca levantó esa supuesta exención durante sus trámites ante la OGPe, entonces la alegación de exención bajo la Ley 416-2004 no puede sostenerse.
141. En consecuencia, la teoría de exención bajo la Ley 416-2004 aparece como una justificación litigiosa tardía, incompatible con el historial administrativo del proyecto y con los propios actos de la ACT ante la OGPe. No puede utilizarse ahora para convalidar una Determinación de Cumplimiento Ambiental por vía de Exclusión Categórica que no estaba disponible para este proyecto.
142. En *Colón Cortés v. Pesquera*, 150 DPR 724 (2000), el Tribunal Supremo reconoció que la Declaración de Impacto Ambiental constituye un “requisito previo esencial para la validez de todo permiso que se emita en torno a una acción propuesta”. En esa misma línea, el cumplimiento con el proceso de planificación ambiental es indispensable y su incumplimiento conlleva la nulidad de los permisos emitidos para viabilizar la acción propuesta.
143. Esa conclusión también surge del Reglamento Conjunto de 2023. La Sección 3.4.4.10(c) dispone que “[l]a OGPe no aceptará ningún formulario de solicitud de Permiso Único Incidental Operacional a menos que el solicitante demuestre que la acción propuesta está en cumplimiento con el Artículo 4(B)(3) de la Ley Núm. 416-2004.” Por tanto, el PUI impugnado no podía emitirse ni sostenerse sin un cumplimiento ambiental válido.
144. Como mínimo, el PUI requería la aprobación previa de una Evaluación Ambiental, tal como advirtió la propia OGPe a la ACT en el año 2020 en el trámite 2020-309883-DEC-084587. Véase Exhibit 19 de la parte demandante. Sin embargo, por las condiciones específicas probadas en este caso —incluyendo la ubicación del proyecto en zonas costeras sensitivas, áreas de inundación y marejadas, ZMT y servidumbre de salvamento, áreas ecológicamente protegidas, hábitats de especies en peligro de extinción, y áreas con yacimientos arqueológicos— el proyecto requería un análisis ambiental más riguroso y no podía descansar en una exclusión categórica estatal.

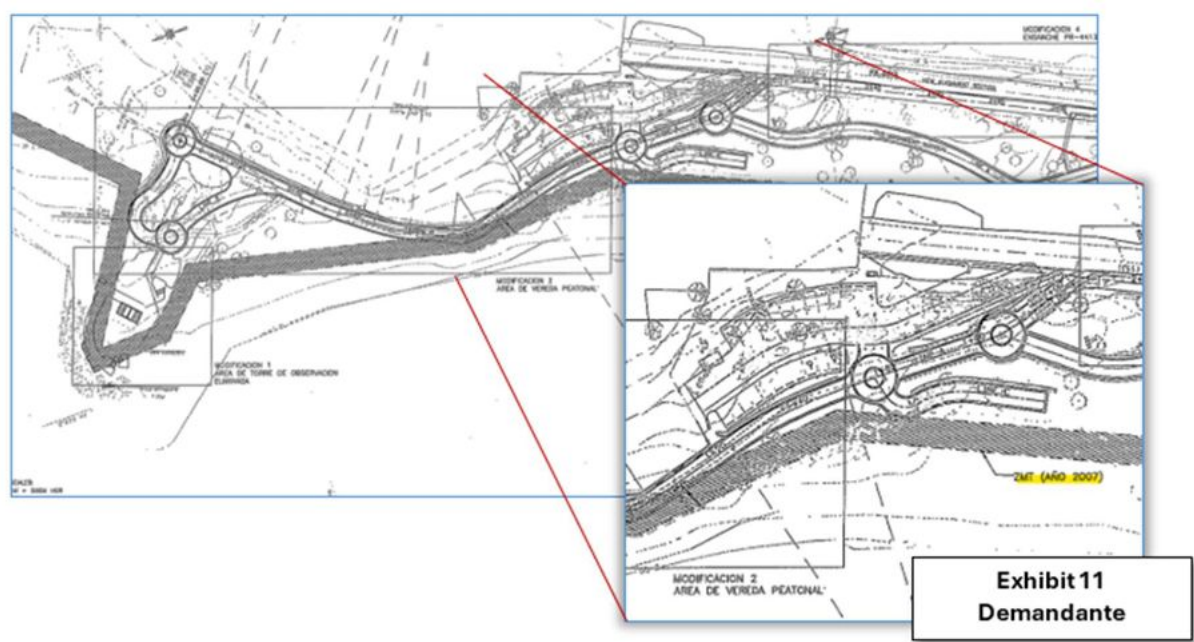
145. La política pública ambiental de Puerto Rico tiene rango constitucional. El Artículo VI, sección 19 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece como política pública “la más eficaz conservación de los recursos naturales, así como el mayor aprovechamiento de los mismos para el beneficio de la comunidad”. Const. ELA, Art. VI § 19.
146. La Ley 416-2004, según enmendada, conocida como la Ley de Política Pública Ambiental, en adelante (“LPPA”) concretiza dicho mandato constitucional. Como herramienta principal, la LPPA obliga al Estado a preparar “*antes de efectuar cualquier acción o promulgar cualquier decisión gubernamental que afecte significativamente la calidad del medio ambiente una declaración escrita y detallada sobre... el impacto ambiental de la legislación propuesta, de la acción a efectuarse o de la decisión a promulgarse*”. 12 LPRA § 8001a.
147. El Más Alto Foro también ha entendido que el objetivo que persigue la preparación de ese documento ambiental es dual, a saber: (1) que la agencia proponente haya estudiado concienzudamente las consecuencias ambientales significativas del proyecto en cuestión, y (2) que las partes concernidas y el público en general estén informados de dichas consecuencias ambientales. *PCME v. JCA*, 166 DPR 599, 612 (2005); *T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited*, 148 DPR 70 (1999).
148. En el caso que nos ocupa, la construcción actual del proyecto también es ilegal porque **no cuenta** con la aprobación de una Declaración de Impacto Ambiental o como mínimo, una Evaluación Ambiental, según requerido. La ausencia de estas aprobaciones vigentes— requisitos previos y esenciales para validar cualquier obra de esta naturaleza— basta por sí sola para que este Honorable Tribunal ordene a la ACT la **suspensión inmediata de toda construcción** y la revocación de todos los permisos expedidos para este proyecto.

III. INFORMACIÓN INCORRECTA O FALSA

A. LA ACT PRESENTÓ INFORMACIÓN INCORRECTA O FALSA SOBRE DESLINDE DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE

149. La prueba documental y pericial presentada en sala demostró que la ACT representó ante distintas agencias que existía un deslinde de la ZMT aprobado por el DRNA en febrero de 2007. Esa representación se probó era falsa.
150. Según declaró el planificador García Pelatti, como parte del trámite cursado ante la JP en mayo de 2016, la ACT acompañó planos preliminares en los que comparaba la alineación originalmente aprobada con las nuevas alineaciones propuestas. Véanse Exhibits 10 y 11 de la parte demandante. El problema medular es que esos planos incorporaban una supuesta

demarcación o delimitación de la ZMT del año 2007, a pesar de que dicha delimitación no aparece en el expediente del proyecto ni existe evidencia de que el DRNA hubiese certificado un deslinde de la ZMT en febrero de 2007.



151. La representación falsa de un deslinde en el 2007, no se limitó a la comunicación y los planos preliminares cursados a la JP. La prueba demostró que la misma representación también fue utilizada ante el DRNA. En efecto, el Exhibit 4 de la parte demandada —presentado por la propia ACT durante su desfile de prueba— corresponde a la carta del DRNA de 20 de junio de 2016 y demuestra que la evaluación de esa agencia partió de esta información falsa, representada por la ACT, de que el diseño del proyecto se basaba en un deslinde de la ZMT aprobado en febrero de 2007.

Pág. 1 – Exhibit 4 - ACT

A-CO-OTR10-SJ-00007-06112008
 C-396-161
 2006-25-0446-JGU-T
 SAJ-2004-1461 (NW-ML)
 AC-500023

Acusamos recibo de su carta del 24 de mayo de 2016, en relación con el asunto descrito en el epígrafe. Según dicha carta, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) ha incluido en su Programa de Mejoras Permanentes, financiado con fondos federales provistos por la Administración Federal de Carreteras (FHWA), la construcción del Paseo Peatonal y Ciclista de Rincón, la cual se lleva a cabo en el tramo colindante con la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del Pasaje de Mona, lo cual se entendió como beneficioso para la protección de los recursos naturales identificados en el lugar. Originalmente, el proyecto se ubicaba fuera de la ZMT y que sólo algunos segmentos de la alineación del paseo colindan con la Franja de Vigilancia Litoral (FVL) de seis (6) metros de ancho, por lo que no se requerirá solicitar una Concesión para el Uso de Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre (la cual es otorgada por el DRNA).

La carta de la ACT alude a que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) endosó el proyecto en comunicación del 20 de febrero de 2009. Dicha comunicación, emitida bajo el número A-CO-OTR10-SJ-00007-06112008, tuvo el propósito de contestar la solicitud de actualización al endoso emitido por este Departamento el 15 de octubre de 2003, bajo el número de consulta C-396-161, en la cual se presentaban cambios al proyecto previamente endosado. Entre estos cambios, la alineación del proyecto se desplazó tierra adentro en el tramo colindante con la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del Pasaje de Mona, lo cual se entendió como beneficioso para la protección de los recursos naturales identificados en el lugar. Asimismo, la carta de la ACT añade que el DRNA aprobó la delimitación de la ZMT en febrero de 2007, basada en la cual se estaría diseñando el proyecto. En su carta, la ACT señala que a tenor con la delimitación aprobada, el proyecto ubica fuera de la ZMT y que sólo algunos segmentos de la alineación del paseo colindan con la Franja de Vigilancia Litoral (FVL) de seis (6) metros de ancho, por lo que no se requerirá solicitar una Concesión para el Uso de Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre (la cual es otorgada por el DRNA).

Pág. 2 – Exhibit 4 - ACT

152. Ese hecho es importante porque el DRNA evaluó la modificación propuesta bajo la premisa de que existía un deslinde válido y aprobado para ubicar el proyecto frente a la ZMT. Sin

embargo, según explicó García Pelatti, al evaluar el expediente no encontró un deslinde certificado por el DRNA correspondiente al año 2007, ni los planos que sustentaran la existencia de esa alegada delimitación.

153. La falsedad de esa representación quedó confirmada, además, por la propia prueba documental posterior. En el Exhibit 16 de la parte demandante, la ACT informó nuevamente al DRNA, el 31 de julio de 2024, que para el proyecto “se realizó un deslinde de la zona, la cual fue aprobada por el DRNA en febrero del 2007”.

Como parte del proceso de consulta y considerando los comentarios recibidos del público y de las agencias pertinentes el proyecto fue modificado. Dichas modificaciones permitieron que la alineación propuesta se alejara de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Para esto se realizó una delimitación de la ZMT la cual fue aprobada por el DRNA en febrero de 2007. En carta del 20 de junio de 2016, el DRNA indicó que las modificaciones propuestas eran beneficiosas para la protección de los recursos naturales y que las delimitaciones previas se mantenían válidas. Esto ya que solo algunos segmentos estaban dentro de la franja de vigilancia litoral por lo que no se requería solicitar una Concesión para el Uso de Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre para el proyecto.

Folio 9 (Pág. 5) – Exhibit 16
Demandante

154. Sin embargo, en el Exhibit 12 de la parte demandante, aproximadamente un año después, el propio Sr. Luis Rodríguez Rosa certificó al Senado de Puerto Rico que, luego de una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de la ACT, el único deslinde localizado era el preparado en el año 1998 por el agrimensor Sergio A. Morales Marrero y el arquitecto Eugenio Fernández.

2. Que, como resultado de dicha búsqueda, el único deslinde localizado en los archivos de la ACT es el preparado en el año 1998 por el agrimensor Sergio A. Morales Marrero y el arquitecto Eugenio Fernández, debidamente endosado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

3. Que este deslinde comprende las páginas 1 y, de las páginas numeradas 13 a la 22, según certificado por el DRNA.

4. Que en la búsqueda realizada no se han encontrado las páginas numeradas de la 2 a la 12.

5. Que dicho deslinde, al haber sido certificado y endosado por la autoridad competente, DRNA, constituye el deslinde vigente aplicable al referido proyecto.

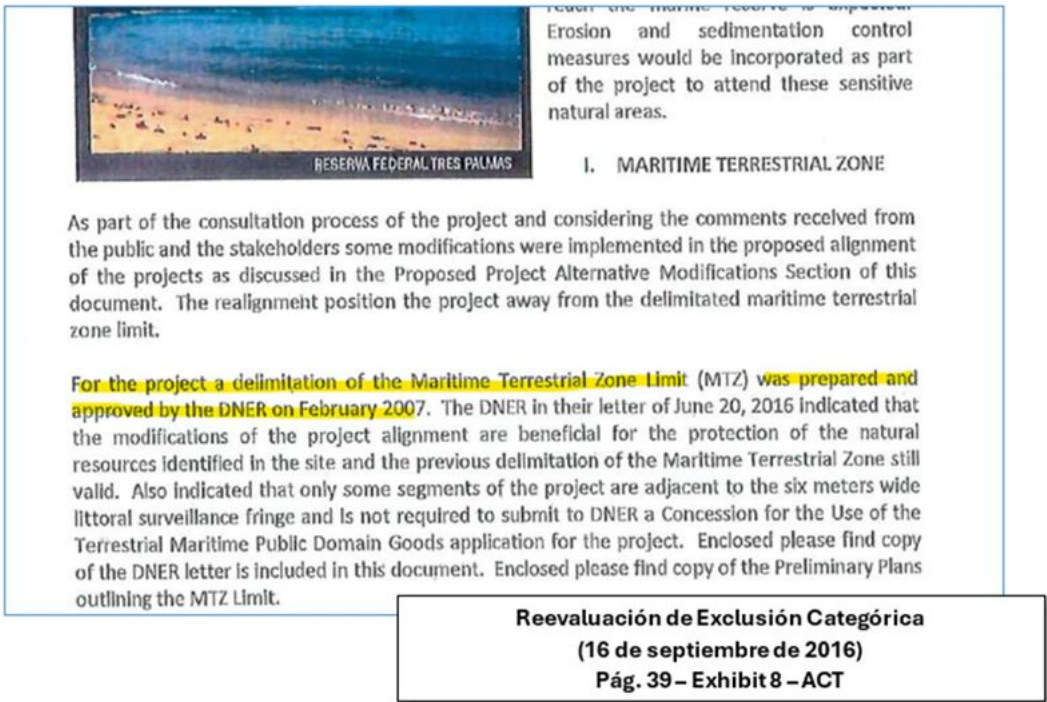
6. Que en la búsqueda realizada en los archivos de la ACT no se localizó otro deslinde distinto al aquí identificado para el referido proyecto.

Exhibit 12
Demandante

155. Según concluyó el planificador García Pelatti, esa representación inducía a error y constituía información falsa o incorrecta, pues la ACT afirmó ante el DRNA la existencia de un deslinde de febrero de 2007 que luego la propia ACT certificó que no tenía en sus archivos.

En otras palabras, la misma persona que en el año 2024 representó ante el DRNA que existía un deslinde de 2007, certificó posteriormente que el único deslinde localizado por la ACT era el de 1998.

156. La conclusión pericial del planificador García Pelatti fue clara e inequívoca: la ACT estaba induciendo a error a las agencias al descansar el trámite del proyecto sobre una delimitación inexistente de la ZMT.
157. Un examen de la prueba admitida demuestra que la utilización de la falsa demarcación de la ZMT de 2007 también se utilizó por la ACT para obtener permisos y autorizaciones ante las agencias locales. Un ejemplo es el trámite de reevaluación de la exclusión categórica ante la Federal Highway Administration (“FHWA”).
158. En específico, el Exhibit 8 de la parte demandada —correspondiente al Informe Pericial del Ing. Emilio Colón Zabala y presentado por la propia ACT— incluye entre sus anejos una comunicación de 12 de septiembre de 2016 cursada como parte de ese trámite federal. En la página 39 de dicho Exhibit 8, correspondiente a la página 13 de esa comunicación, la ACT afirmó ante la FHWA que el DRNA había preparado y aprobado en febrero de 2007 una delimitación de la ZMT.



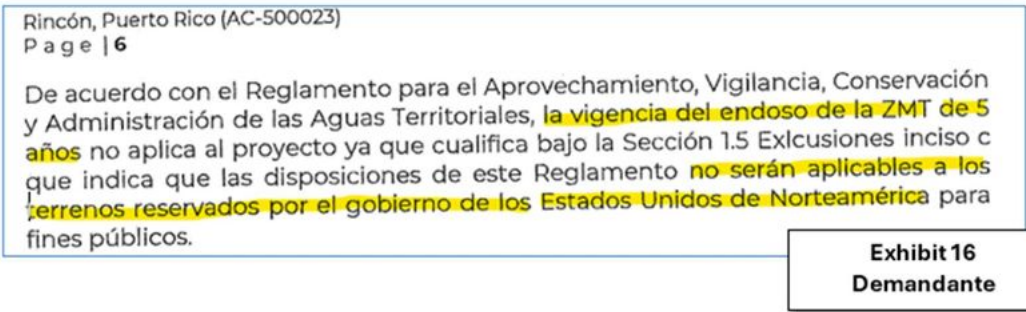
159. Ese hecho confirma que la información incorrecta sobre la ZMT fue un patrón reiterado y consistente por la ACT de utilizar información falsa e incorrecta para adelantar el trámite del proyecto ante agencias locales y federales, incluyendo el proceso de reevaluación de cumplimiento ambiental federal. La alegada existencia de un deslinde aprobado en febrero de

2007 sirvió para presentar el proyecto como si estuviera en cumplimiento con las disposiciones de zona costanera, entre otros.

160. La importancia de esa representación falsa ante la FHWA se acentúa porque ese mismo documento de Reevaluación de Exclusión Categórica fue utilizado por la ACT en trámites posteriores ante la OGPe. En particular, la Reevaluación de Exclusión Categórica incluida en el Exhibit 8 de la parte demandada, fue utilizada como documento de apoyo en la solicitud de la Determinación de Exclusión Categórica 2020-309883-DEC-125429, identificada como Exhibit 20 de la parte demandante, así como en la solicitud del Permiso Único Incidental, 2024-544025-PUI-300201, que se impugna en este caso. Por tanto, la premisa falsa del supuesto deslinde de 2007 no solo se utilizó en comunicaciones iniciales del proyecto, sino que también sirvió de base para trámites ambientales y de permisos incidentales posteriores.
161. Por lo tanto, la prueba demostró que la ACT con pleno conocimiento de que el único deslinde que tenía certificado era del 1999, engañó a las agencias tanto estatales como federales haciéndoles pensar que había un deslinde del 2007 aprobado y/o certificado por el DRNA.

B. LA ACT PRESENTÓ INFORMACIÓN INCORRECTA O FALSA SOBRE TITULARIDAD DE TERRENOS

162. De igual forma, la prueba demostró que la información incorrecta sobre el supuesto deslinde de 2007 no fue la única representación falsa o incorrecta contenida en la comunicación de la ACT al DRNA de 31 de julio de 2024, admitida como Exhibit 16 de la parte demandante. En esa misma comunicación, la ACT también alegó una supuesta titularidad federal de los terrenos para sostener que no le aplicaba la vigencia reglamentaria del endoso relacionado con la ZMT
163. Según explicó el planificador Luis García Pelatti, en la página 6 del Exhibit 16 de la parte demandante, la ACT afirmó que no le aplicaba el término de vigencia del endoso de la ZMT porque el proyecto estaba ubicado en “*terrenos reservados por el gobierno de los Estados Unidos de América*”.



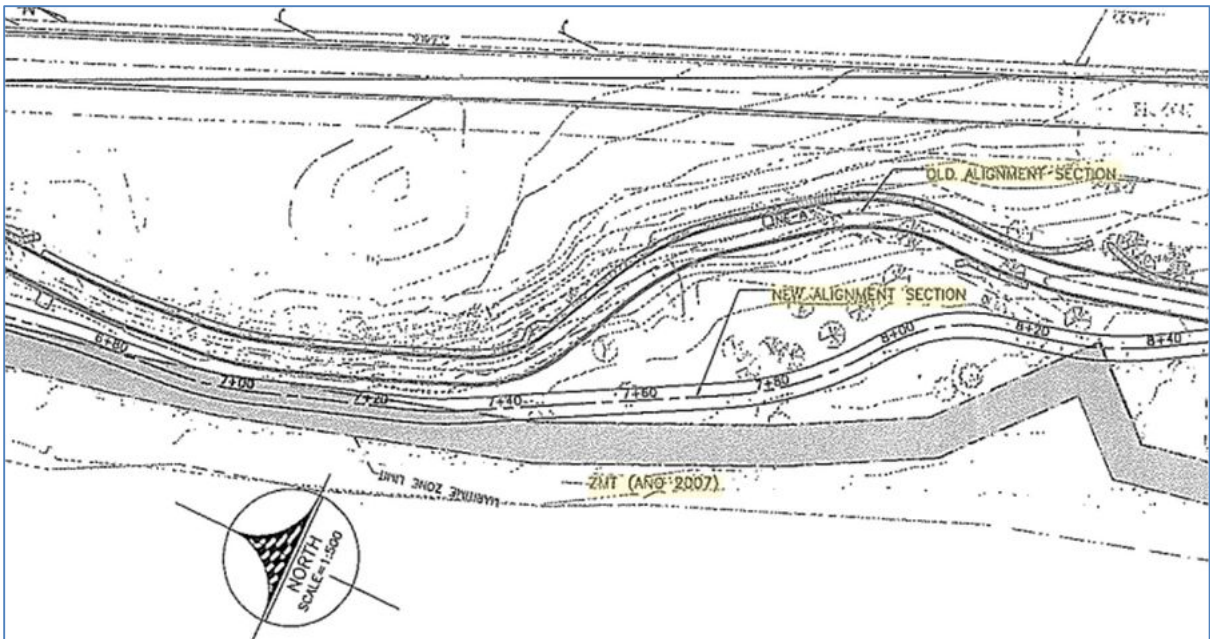
164. Esa afirmación fue categóricamente identificada por el perito como falsa, ya que la propia ACT, en los trámites presentados tanto ante la JP como ante la OGPe, había representado que el proyecto discurría sobre terrenos de la ACT y sobre terrenos municipales, no sobre terrenos reservados por el gobierno federal.
165. La falsedad de esa afirmación queda confirmada por los propios documentos de la ACT. En el Exhibit 10 de la parte demandante, a la página 2, carta de 16 de mayo de 2016, la ACT expresó que “[e]s importante señalar que el proyecto propuesto se construirá dentro de la servidumbre de paso ya adquirida por nuestra Agencia”. Esa afirmación es incompatible con la representación posterior de que el proyecto cualificaba como ubicado en terrenos reservados por el gobierno de los Estados Unidos. Si la ACT afirmaba en 2016 que el proyecto se construiría dentro de una servidumbre de paso adquirida por su propia agencia, no podía luego representar ante el DRNA que el proyecto estaba exento de deslinde por discurrir sobre terrenos federales reservados.
166. Por lo tanto, la representación de la ACT sobre terrenos federales no solo fue incorrecta; también ocultó el verdadero problema jurídico del proyecto. La ACT no podía presentar el proyecto como si estuviera cobijado por una excepción reglamentaria aplicable a terrenos reservados por el gobierno federal, mientras sus propios documentos reflejaban que el proyecto discurría por terrenos de la ACT, terrenos municipales y, en algunos tramos, por áreas sujetas a la jurisdicción del DRNA por tratarse de bienes de dominio público marítimo-terrestre.

C. LA ACT PRESENTÓ INFORMACIÓN INCORRECTA O FALSA SOBRE QUE EL PROYECTO SE ALEJA DE LA COSTA

167. La prueba presentada en sala demostró que la ACT también proveyó información incorrecta o falsa al representar ante distintas agencias que las modificaciones propuestas para el Nuevo Paseo en el año 2016 alejaban la alineación del proyecto de la Zona Marítimo Terrestre. Esa representación no era correcta. Por el contrario, la prueba documental y pericial demostró que la nueva alineación acercaba el proyecto al mar, a la ZMT y a las áreas reglamentariamente protegidas de la zona costanera.
168. El planificador Luis García Pelatti explicó que, al comparar la alineación aprobada originalmente con la nueva alineación impulsada por la ACT a partir del 2016, surge que el trazado propuesto para el Nuevo Paseo transcurre más cerca de la costa. En particular, al examinar los planos y documentos sometidos por la propia ACT, el perito identificó que la nueva alineación se ubicaba más pegada al mar y que, en el área de Playa Las Marías/Bosque

de la Armonía, el paseo propuesto discurría en una zona donde se reflejaba la ZMT y la franja de seis metros asociada a la servidumbre de salvamento del litoral. Véase Exhibit 11 de la parte demandante. Según declaró Pelatti, la nueva alineación aparecía “más pegada al mar” y se acercaba a la línea identificada como ZMT en los propios planos utilizados por la ACT.

169. Ese hecho es particularmente importante porque la representación hecha por la ACT a las agencias no fue que el proyecto se acercaba a la costa o que invadía áreas sujetas a restricciones costaneras, sino precisamente lo contrario: que las modificaciones propuestas resultaban beneficiosas porque alejaban la alineación de la ZMT. Sin embargo, al examinar el Exhibit 11 de la parte demandante, se observa que el trazado anterior permanecía más retirado de la ZMT, mientras que el nuevo trazado propuesto por la ACT se aproxima a la costa y, en ciertos tramos, invade o se coloca dentro de la franja de protección costanera.



170. La prueba también demostró que esta representación incorrecta fue utilizada posteriormente por la ACT ante el DRNA. En el Exhibit 16 de la parte demandante, una comunicación de la ACT del 31 de julio de 2024, la ACT continuó presentando el proyecto como si las modificaciones propuestas hubiesen sido beneficiosas para la protección de los recursos naturales y como si existiera un deslinde de la ZMT aprobado por el DRNA en febrero de 2007.

Como parte del proceso de consulta y considerando los comentarios recibidos del público y de las agencias pertinentes el proyecto fue modificado. Dichas modificaciones permitieron que la alineación propuesta se alejara de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Para esto se realizó una delimitación de la ZMT la cual fue aprobada por el DRNA en febrero de 2007. En carta del 20 de junio de 2016, el DRNA indicó que las modificaciones propuestas eran beneficiosas para la protección de los recursos naturales y que las delimitaciones previas se mantenían validas. Esto ya que solo algunos segmentos estaban dentro de la franja de vigilancia litoral por lo que no se requería solicitar una Concesión para el Uso de Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre para el proyecto.

171. El planificador García Pelatti explicó que esa comunicación de 2024 no solo hacía referencia a un deslinde que no aparecía certificado ni acompañado de planos, sino que además repetía, incorrectamente, que las modificaciones propuestas eran favorables para la protección de los recursos naturales.
172. Por tanto, la representación de que el proyecto “se alejaba” de la ZMT lo utilizó la ACT para presentar las modificaciones del proyecto como ambientalmente beneficiosas, cuando la prueba demostró lo contrario. La ACT utilizó esa premisa para adelantar trámites ante agencias locales y federales, sin revelar adecuadamente que la nueva alineación acercaba el proyecto al mar y lo colocaba en áreas de mayor sensibilidad reglamentaria y ambiental.
173. Esta conducta tiene consecuencias bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009. La validez de un permiso no puede sostenerse sobre representaciones que inducen a error a las agencias evaluadoras. Si la agencia evaluadora recibe la impresión de que el proyecto se aleja de la ZMT, cuando en realidad se acerca a ella y afecta franjas costaneras protegidas, entonces la evaluación administrativa se produce sobre una premisa incorrecta. Esa premisa afecta directamente la determinación sobre cumplimiento con la reglamentación de la zona costanera, los retiros aplicables, la necesidad de un deslinde vigente, la seguridad del proyecto y la protección de los bienes de dominio público marítimo-terrestre.
174. Esa información incorrecta o falsa constituye un fundamento independiente para la revocación de los permisos impugnados.

D. LA ACT PRESENTÓ INFORMACIÓN INCORRECTA O FALSA EN EL TRÁMITE DE LA DETERMINACIÓN DE EXCLUSIÓN CATEGÓRICA UTILIZADA: 2020-309883-DEC-125429

175. Además, la prueba desfilada demostró que la ACT condujo el trámite de Determinación de Exclusión Categórica Núm. 2020-309883-DEC-125429 ante la OGPe mediante afirmaciones falsas, incorrectas e incompletas sobre la ubicación, impactos y cumplimiento reglamentario del proyecto.
176. La prueba demostró que este no fue el primer intento de la ACT de obtener una exclusión categórica para el Nuevo Paseo. En el año 2020, la OGPe había determinado que el proyecto no estaba contemplado como exclusión categórica y que, por tanto, la ACT debía radicar una Recomendación Ambiental antes de la radicación del documento ambiental correspondiente.
177. Así lo explicó el planificador Luis García Pelatti al identificar el trámite de 2020 y la denegatoria emitida por la OGPe. Véanse Exhibits 18 y 19 de la parte demandante. En otras

palabras, la OGPe ya había determinado que este proyecto no podía ser tratado automáticamente como una exclusión categórica.

178. No obstante, en el año 2023, la ACT volvió a solicitar una exclusión categórica. Esta vez, mediante comunicación de 25 de septiembre de 2023, marcada como Exhibit 20 de la parte demandante, la ACT le certificó a la OGPe que el proyecto estaba incluido en las acciones generales de la Orden Administrativa OA-2021-02, específicamente en el inciso aplicable a proyectos aprobados como exclusiones categóricas por agencias del gobierno federal.

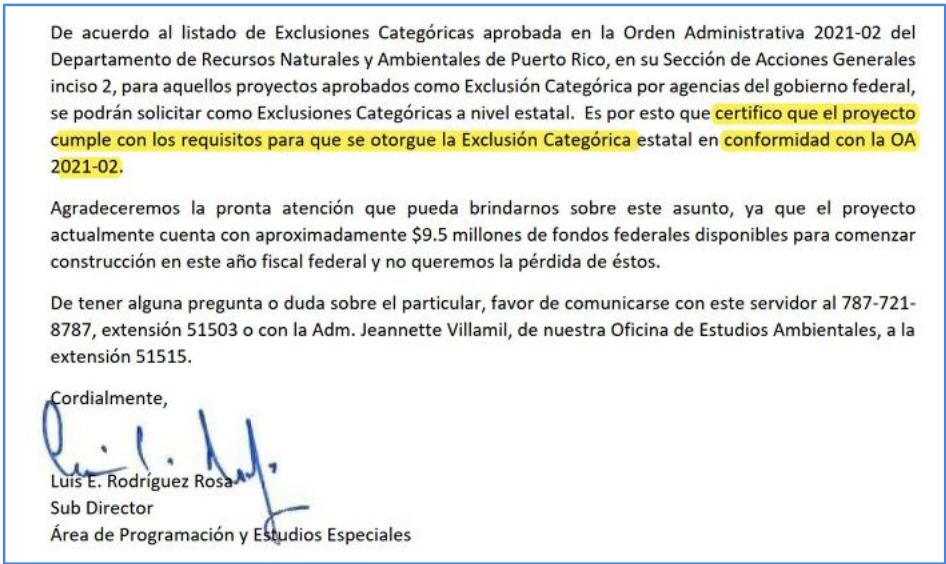


Exhibit 21 demandante

179. Además, la ACT certificó expresamente que el proyecto cumplía con los requisitos para que se otorgara la exclusión categórica estatal conforme a la OA-2021-02. Véanse Exhibits 20, 21 y 22 de la parte demandante.

180. Sin embargo, la prueba pericial del planificador Luis García Pelatti demostró que dicha certificación era falsa o, como mínimo, incorrecta e incompleta. Según su testimonio y el contenido de su informe pericial, marcado como Exhibit 5 de la parte demandante, el proyecto no cumplía con los requisitos mandatorios de la Parte III, inciso C, de la OA-2021-02. Es decir, la ACT no podía certificar que el proyecto cumplía con los requisitos de la OA-2021-02 porque claramente sabía que el proyecto incumplía con los requisitos mandatorios de la Parte III, inciso C, de la OA-2021-02.

181. En específico, la prueba demostró que partes del paseo discurren, inciden o se ubican en áreas que activan restricciones expresas bajo la OA-2021-02. Entre ellas: áreas especiales de riesgo de inundación y marejadas, según surge del Exhibit 5 de la parte demandante, págs. 29-36; áreas ubicadas en la zona marítimo-terrestre y en la servidumbre de salvamento, según surge del Exhibit 5 de la parte demandante, pág. 26; áreas ecológicamente sensitivas o protegidas; áreas donde existen especies únicas de flora y fauna o especies en peligro de extinción, según surge de los Exhibits 23, 24 y 25 de la parte demandante, así como del Exhibit

5 de la parte demandante, pág. 41; y áreas con recursos arqueológicos o yacimientos, según surge de los Exhibits 26 y 27 de la parte demandante.

182. Por tanto, la certificación de cumplimiento sometida por la ACT a la OGPe no reflejaba la realidad física, ambiental y reglamentaria del proyecto. La ACT certificó cumplimiento con la OA-2021-02, aunque la prueba demostró que el proyecto incidía precisamente sobre áreas que activaban restricciones expresas de dicha Orden Administrativa e impedían tratarlo como una exclusión categórica estatal. Por su naturaleza, ubicación e impactos potenciales, el proyecto requería, como mínimo, el trámite ambiental ordinario previamente señalado por la propia OGPe en el año 2020: la radicación de una Recomendación Ambiental para que la agencia evaluara, con información completa y correcta, si correspondía una Evaluación Ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental.

183. Este punto cobra mayor importancia porque la propia OGPe, al contestar la Demanda, admitió la premisa reglamentaria que sostiene este planteamiento. En específico, OGPe admitió la alegación 98 de la Demanda, en la cual se alegó que la Exclusión Categórica Núm. 2020-309883-DEC-125429 fue solicitada por la ACT bajo la Acción General Núm. 2 de la OA-2021-02, aplicable a “[a]quellos proyectos aprobados como Exclusiones Categóricas por agencias del gobierno federal”. Sin embargo, la acción general número 2 está condicionada al cumplimiento con las restricciones aplicables establecidas en la Parte III de la OA-2021-02. Véase SUMAC 79, alegación 98.

184. La ACT no presentó prueba pericial que derrotara esa conclusión. Su perito no testificó que la Parte III de la OA-2021-02 fuera inaplicable al proyecto, ni explicó cómo el proyecto podía cumplir con las restricciones expresas de dicha Orden Administrativa a pesar de su ubicación en áreas de inundación, marejadas, ZMT, servidumbre de salvamento, áreas ecológicamente sensitivas, áreas con especies protegidas y zonas con recursos arqueológicos. La estrategia de la ACT fue obviar ese análisis. Ese silencio probatorio es determinante.

185. En consecuencia, la prueba no controvertida ante este Honorable Tribunal demuestra que la certificación de cumplimiento que la ACT sometió a la OGPe fue falsa o, cuanto menos, incorrecta e incompleta al certificar cumplimiento con los requisitos de la OA-2021-02.

E. LA ACT PRESENTÓ UN NÚMERO DE CATASTRO DISTINTO PARA TRAMITAR EL DEC Y PUL.

186. Adicionalmente, la prueba demostró que la ACT utilizó números de catastro distintos para canalizar trámites esenciales de un mismo proyecto. Esa diferencia tuvo el efecto de presentar

ante la OGPe una realidad física y reglamentaria distinta a la del proyecto en la parte ambiental versus el trámite de Permiso Único Incidental.

187. En específico, para la Determinación de Exclusión Categórica, la ACT utilizó el catastro 720-117-004-13, según surge del Exhibit 29 de la parte demandante. Sin embargo, para el Permiso Único Incidental, utilizó el catastro 095-000-004-03, según surge del Exhibit 28 de la parte demandante. La utilización de esos catastros distintos es fundamental porque el sistema del Single Business Portal de la OGPe refleja información reglamentaria asociada al predio seleccionado, incluyendo su ubicación, clasificación y condición de inundabilidad.



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
Oficina de Gerencia de Permisos

Número de Caso:
2020-309883-DEC-125429

Certificación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica

PASEO PEATONAL Y CICLISTA DE RINCÓN

Fecha de Expedición:
26/SEP/2023

Datos de Localización

De conformidad con las disposiciones contenidas en las leyes y los reglamentos vigentes, se expide la presente Certificación de Exclusión Categórica para la acción(es) antes descrita(s):

Dirección Física:

Dirección: EXCEPCION

Municipio: Rincón

Estado: Puerto Rico

Código Postal: 00677

Dueño:

Autoridad de Carreteras

Sometido por:

Autoridad de Carreteras

Calificación

Distrito(s) de Calificación: VIAL (77%), A.g (9%), R.I (5%), RT-I (3%), RE (2%), RT-B (1%), M.B (1%)

Distrito en el Mapa de Inundabilidad: X

Tipo de Suelo: MaC2 (31.5%), C1F2 (22.1%), McF2 (19.0%), MvC (8.8%), PeD2 (7.9%), Cr (3.9%), MvC (2.9%), Cn (1.7%), SNS (1.0%), MxE2 (0.8%), MvC (0.5%)

Número(s) de Catastro:

720-117-004-13

Datos de determinación

Exclusión Categórica

Fecha de Expedición:
26/SEP/2023

Números de exclusión categórica aplicables de acuerdo a la OA-2021-02 del DRNA :

2

Condiciones Generales

De acuerdo con la solicitud de esta Determinación, se certificó cumplimiento con los siguientes requisitos, cuyo



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
Oficina de Gerencia de Permisos

Número de Trámite:
2024-544025-PUI-300201

Permiso Único Incidental Operacional

Fecha de Expedición:
05/16/2024

Nombre del Proyecto
Ruta Escenica para Ciclistas y Peatones

Fecha de Expiración:
05/16/2029

Tipo de Trámite: Nuevo

Actividad(es) Autorizada(s)

, Permiso para Actividad Incidental a una Obra de Infraestructura Pública Exenta de la Aprobación de OGPe (PIE), Autorización de Corte, Poda, Transplante y Siembra de Árboles (ACP), Permiso General Consolidado (PGC)

Datos de Localización

De conformidad con las disposiciones contenidas en las Leyes y los Reglamentos vigentes, se expide el presente Permiso Único Incidental, Público para un predio de terreno ubicado en:

Dirección Física:

, PR, PUERTO RICO, 00000

Rincón, Puerto Rico

Dueño(s):

Autoridad de Carreteras y

Transportación

N/A

Arrendatario:

Cabida según Mensura:

558666.86 m²

Cabida según Escritura:

558666.86 m²

Casos de Referencia:

2020-309883-DEC-125429

no aplica

Número(s) de Catastro(s):

095-000-004-03

Distritos de Calificación:

DT-G (72%), RE (13%), CR (12%), S-H (2%), VIAL (1%)

Distritos de Clasificación:

NA

Zona de Inundabilidad:

X (96.2%), VE (3.8%)

Datos de Proyecto

Requerimientos:

Contenido:

188. La prueba pericial del planificador Luis García Pelatti demostró que, cuando se utiliza el catastro 095-000-004-03 —el mismo utilizado para el PUI— el sistema del Single Business Portal refleja que se trata de terrenos costeros, con zonas de inundación VE de alto peligro costero. Esa información era indispensable para evaluar correctamente si el proyecto podía acogerse a una exclusión categórica bajo la OA-2021-02, particularmente porque dicha Orden Administrativa impide utilizar ese mecanismo para construcciones nuevas ubicadas en áreas especiales de riesgo de inundación, marejadas, ZMT o servidumbre de salvamento.

189. Sin embargo, al tramitar la Exclusión Categórica, la ACT no utilizó ese catastro. Utilizó el catastro 720-117-004-13, el cual reflejaba un tramo vial interior, tierra adentro, clasificado como Zona X, no costero ni inundable. De esa forma, el trámite ambiental fue evaluado a base de una ubicación catastral que no representaba las condiciones físicas y reglamentarias del proyecto que luego fue objeto del PUI.

190. El perito García Pelatti concluyó que esa selección catastral tuvo el efecto de representar incorrectamente ante la OGPe la ubicación real del proyecto y sus condiciones de inundabilidad. Esa representación era sustancial porque, de haberse utilizado el catastro

- 44 -

correcto y la información reglamentaria asociada al proyecto real, surgía que el proyecto incidía sobre terrenos costeros con zona VE de alto peligro costero, lo cual impedía tratarlo como una exclusión categórica bajo la OA-2021-02.

191. Todos estos hechos tienen una consecuencia jurídica directa. La propia OA-2021-02, admitida como Exhibit 22 de la parte demandante, establece expresamente que una determinación de exclusión categórica debe revocarse, cuando la solicitud contiene información falsa, errónea o incompleta, o cuando el proyecto no cumple con los requisitos y restricciones establecidos por la propia Orden Administrativa.

7. La determinación de cumplimiento ambiental por Exclusión Categórica que sea obtenida mediante la presentación de una solicitud que contenga información falsa, errónea, incompleta o que no cumpla con los requisitos de esta Orden Administrativa, estará sujeta a la revocación de la determinación final o a dejar sin efecto la misma.

Exhibit 22 de la parte demandante.

192. Esa consecuencia aplica plenamente en este caso. La prueba documental y pericial demostró que la ACT certificó cumplimiento con la OA-2021-02 a pesar de que el proyecto no satisfacía las condiciones indispensables para acogerse a una exclusión categórica. Entre otras cosas, la ACT omitió o representó incorrectamente información relacionada con la ubicación real del proyecto, su incidencia sobre terrenos costeros, la existencia de zonas VE de alto peligro costero, su cercanía e impacto sobre la ZMT y la servidumbre de salvamento, así como las restricciones aplicables a áreas ecológicamente sensitivas y protegidas.

193. Así las cosas, una vez probado que la ACT obtuvo la Determinación de Exclusión Categórica mediante una certificación de cumplimiento falsa, incorrecta o incompleta, procede que este Honorable Tribunal la deje sin efecto y ordene su revocación. Permitir que subsista una determinación ambiental obtenida bajo esas circunstancias derrotaría el propósito de la OA-2021-02, vaciaría de contenido sus restricciones expresas y convertiría la certificación de cumplimiento en un mero trámite formal, aun cuando la realidad física y reglamentaria del proyecto demuestra que la exclusión categórica no procedía.

194. También es pertinente establecer ante este Honorable Tribunal que las determinaciones de cumplimiento ambiental por exclusión categórica no se consideran una determinación final para solicitar revisión hasta que es utilizada o aplicada a un trámite o proyecto.

195. Por ello, la controversia sobre la validez de la Determinación de Exclusión Categórica Núm. 2020-309883-DEC-125429 adviene madura y justiciable cuando dicha determinación es

utilizada por el proponente para adelantar, sostener u obtener un permiso concreto. En el caso de autos, ello ocurrió con el PUI impugnado, cuando la ACT invocó la DEC como el cumplimiento ambiental aplicable al proyecto.

196. Por tanto, una vez probado que la ACT utilizó la DEC Núm. 2020-309883-DEC-125429 como cumplimiento ambiental del PUI, y que dicha DEC fue obtenida mediante información falsa, incorrecta o incompleta, procede que este Honorable Tribunal la examine dentro de este caso y ordene su revocación. Esa determinación no solo es oportuna; es necesaria para evitar que un permiso impugnado bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 se sostenga sobre un trámite ambiental viciado desde su origen.

F. CONSECUENCIAS DE UTILIZAR INFORMACIÓN INCORRECTA O FALSA

197. El Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 reconoce la facultad de este Honorable Tribunal de revocar todas las determinaciones finales que se hayan hecho utilizando información incorrecta o falsa. En el caso de epígrafe, la ACT ha estado tramitando endosos tanto de las agencias federales como estatales relacionadas a un proyecto que impacta la zona costanera con información falsa o incorrecta como hemos demostrado.

198. Bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, esa realidad exige la revocación. Permitir que subsista el PUI, la DEC y los permisos incidentales obtenidos sobre esa base equivaldría a convalidar un trámite construido sobre información incorrecta precisamente en los elementos que las agencias necesitaban para ejercer su función revisora. La ley no permite ese resultado. Cuando la información falsa o incorrecta incide sobre la ubicación, el alcance, la legalidad ambiental y la validez reglamentaria del proyecto, el remedio no puede ser la deferencia ni la corrección posterior: el remedio es dejar sin efecto las determinaciones obtenidas mediante esa información.

199. En consecuencia, una vez probado que la ACT utilizó información incorrecta sobre la existencia y vigencia del deslinde de la ZMT, que omitió informar adecuadamente que el proyecto del PUI respondía a una alineación distinta a la aprobada por la JP, y que obtuvo permisos sobre la base de un proyecto que no contaba con las autorizaciones indispensables, procede que este Honorable Tribunal revoque el PUI, la Determinación de Exclusión Categórica Núm. 2020-309883-DEC-125429 y cualquier autorización incidental que dependa de esas determinaciones.

IV. INCUMPLIMIENTO CON LAS CONDICIONES

A. EL NUEVO PASEO CICLISTA NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES IMPUESTAS POR LAS AGENCIAS

200. La correcta delimitación de la ZMT constituye un requisito indispensable para determinar si el proyecto puede cumplir con las condiciones impuestas por las agencias estatales y federales que evaluaron sus impactos ambientales. Ello es particularmente importante porque el proyecto se ubica en la zona costanera de Rincón, una costa severamente afectada por procesos de erosión, y porque transcurre por áreas ecológicamente sensitivas, incluyendo sectores relacionados con la Reserva Marina Tres Palmas y zonas de hábitat y anidaje de especies protegidas.
201. La prueba demostró que la propia ACT ha reconocido que los problemas de erosión costera en Rincón provocaron modificaciones sustanciales al proyecto. Véase Exhibit 10 de la parte demandante. Igualmente, se demostró que el proyecto transcurre por la Reserva Marina Tres Palmas, según fue reconocido expresamente por la propia ACT en su carta de 31 de julio de 2024, Exhibit 16 de la parte demandante, y según concluyó el planificador Luis García Pelatti en su Informe Pericial, Exhibit 5 de la parte demandante, a la página 8.
202. En ese contexto, la ubicación real, vigente y certificada de la ZMT resulta esencial. No se puede cumplir con condiciones ambientales que exigen distancias específicas desde la ZMT si la ACT no cuenta con un deslinde vigente que permita saber dónde comienza esa zona. Tampoco se puede determinar si el proyecto respeta las áreas de protección, separación o amortiguamiento requeridas por las agencias y por la ley si la línea base desde la cual deben medirse esas distancias no ha sido correctamente certificada.
203. La prueba demostró que varias agencias impusieron condiciones precisamente en función de la relación entre el proyecto, la costa y la ZMT. En particular, se demostró que en el área del proyecto se han reportado anidajes de Tinglar (*Dermochelys coriacea*) y Carey de concha (*Eretmochelys imbricata*), especies en peligro de extinción protegidas por leyes federales y estatales. Por tal razón, el DRNA impuso condiciones de distancia entre el proyecto y la ZMT, incluyendo retiros de 70 y 80 metros en ciertos tramos. Véanse Exhibits 23, 24 y 25 de la parte demandante.
204. De igual forma, el Exhibit 26 demostró que, desde el año 2004, el U.S. Fish and Wildlife Service (“USFWS”) evaluó la relación entre el trazado del proyecto, la costa, la zona de separación o *buffer zone* y la ubicación de la ZMT. Es decir, el endoso federal no se emitió en el vacío. Se condicionó a datos técnicos relacionados con la localización del proyecto respecto

a la ZMT, precisamente porque esa localización era necesaria para evaluar impactos, establecer medidas de mitigación y determinar la viabilidad ambiental del proyecto.

205. Por consiguiente, el problema en este caso es directo y sustancial: la ACT está ejecutando una construcción en la zona costanera sin conocer, conforme a un deslinde vigente y certificado, la ubicación actual y real de la ZMT. Esa omisión hace imposible verificar el cumplimiento con las condiciones impuestas por las agencias estatales y federales. La ACT no puede afirmar cumplimiento con requisitos de retiro, separación, mitigación o protección ambiental si no cuenta con el dato indispensable para medirlos.

206. Esa ausencia de un deslinde actualizado de la ZMT tiene consecuencias directas al momento de ejecutar la construcción:

- a. la ACT no puede determinar las distancias reales requeridas;
- b. no puede establecer la zona de separación (“*buffer zone*”) que el USFWS analiza;
- c. no puede aplicar correctamente las medidas de mitigación;
- d. y no puede cumplir con los parámetros ambientales que dependen de la relación exacta entre el proyecto y la costa.

207. Actualmente el Reglamento Conjunto Para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios del 2023 (Reglamento Conjunto 2023), establece en su sección 6.4.2.2 (b)⁴ la obligación de la ACT de tener un deslinde de la ZMT certificado por el DRNA con menos de 5 años de haber sido certificado. El mismo Reglamento Conjunto 2023 prohíbe expresamente realizar actividad alguna de desarrollo sin que se obtengan todos los permisos, autorizaciones y certificaciones aplicables⁵.

208. Por todo lo anterior, procede que este Honorable Tribunal determine que el proyecto no cumple con las condiciones impuestas por las agencias estatales y federales, declare ilegal la continuación de las obras y ordene la paralización de la construcción conforme al Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

⁴ b. **Delimitación de la Zona Marítimo Terrestre:**

1. Se dispone que todo proyecto para la lotificación, urbanización y desarrollo de terrenos, así como para la construcción, alteración, ampliación y usos de estructuras o edificios en terrenos colindantes con el litoral, será necesario que se someta junto con los otros documentos y requisitos, el plano de deslinde de la zona marítimo terrestre, certificado por el DRNA.

2. Esta certificación no se entenderá que concede derechos de propiedad permanentes, ya que lo que representa es el límite de la zona marítimo terrestre a la fecha del plano, el cual podría variar cuando la naturaleza altere el contorno natural de la costa.

3. La vigencia de los deslindes certificados por el DRNA será de cinco (5) años.

4. Cuando por causas naturales o alteración humana, se provoque un cambio en la costa, se podrá requerir un deslinde nuevo en cualquier momento antes del término de cinco (5) años.

⁵ Regla 1.6.7 del Reglamento Conjunto 2023.

B. EL PROYECTO CREA UNA CONDICIÓN QUE PONE EN PELIGRO LA SALUD Y LA VIDA

209. La prueba desfilada demostró que el Nuevo Paseo Ciclista modificó su alineación en el área del Bosque de la Armonía, también conocida por bañistas y surfistas como Playa Indicadores. Según testificó el Planificador Luis García Pelatti, la modificación del trazado realizada a partir del 2016 acercó el proyecto a la playa e invadió bienes de dominio público de la ZMT.
210. Esa conclusión fue confirmada por el Agrimensor Gerardo R. Cerra, quien realizó el deslinde de dicha área y concluyó que, en el tramo del Bosque de la Armonía, el paseo ciclista invade la ZMT. Véase pág. 2, Exhibit 33 y pág. 5, Exhibit 34 del demandante.
211. La prueba también demostró que esas modificaciones, además de acercar el proyecto a la playa, contemplan la construcción de un muro a lo largo del tramo de Playa Indicadores. Según se testificó, dicho muro tendría aproximadamente seis pies de altura y estaría ubicado sobre la ZMT. Esta estructura no constituye un mero elemento de diseño. Por su ubicación, altura y efecto sobre el acceso a la playa, crea una condición de riesgo para bañistas, surfistas, rescatistas y demás usuarios de las playas aledañas, incluyendo Playa Domes.
212. El Sr. José M. García Muñoz, experto en seguridad acuática, explicó que el área de Playa Indicadores funciona como zona de extracción y salvamento para personas en peligro de ahogamiento, tanto en esa playa como en áreas cercanas, incluyendo Playa Domes. Según su testimonio, las corrientes marinas hacen que Playa Indicadores sea el punto más cercano y adecuado para extraer a una persona en peligro.
213. Sin embargo, la construcción del muro propuesto para viabilizar el paseo ciclista impediría o dificultaría severamente el acceso rápido y seguro a dicha área de extracción (véase, Exhibit 31). En una emergencia acuática, donde cada minuto es decisivo, cualquier obstáculo físico que limite el acceso de rescatistas o impida una extracción eficiente puede tener consecuencias graves para la salud y la vida de una persona.
214. A ello se suma el testimonio de la demandante Leanne Arcuri, quien declaró que es usuaria de la playa y practica paddleboard en el área. Su testimonio confirmó que el riesgo no es abstracto ni hipotético. Como usuaria directa del recurso costero, explicó que el proyecto afecta su seguridad en el agua y altera las condiciones de acceso y uso seguro de la playa. Así, la prueba demostró que el proyecto crea una condición peligrosa para las personas que diariamente utilizan ese litoral para recreación, deporte y disfrute público.

215. Así, la prueba no solo demostró una invasión a la ZMT y a bienes de dominio público. También demostró que el diseño del proyecto crea una condición peligrosa en una zona costera utilizada para rescate y salvamento. La construcción de un muro de aproximadamente seis pies en Playa Indicadores compromete la capacidad de respuesta ante emergencias acuáticas y coloca en riesgo real e innecesario a bañistas, surfistas, rescatistas y usuarios de las playas del área.
216. Por tanto, este no es un asunto meramente técnico, estético o de preferencia de diseño. La ubicación del proyecto y la construcción del muro propuesto inciden directamente sobre la seguridad pública. La continuación de la obra en ese tramo, sin atender estas consecuencias, crearía una condición que pone en peligro la salud y la vida de las personas que utilizan y disfrutan esas playas.

C. EL PROYECTO AFECTA LA RESERVA NATURAL DE TRES PALMAS

217. La prueba desfilada demostró que el tramo que es colindante e incide con la Reserva de Tres Palmas está localizado en una zona inundable VE y que el mismo según las proyecciones estará afectado por las marejadas y la erosión costera. El planificador Luis García Pelatti explicó, mediante información técnica y científica, que las proyecciones aplicables reflejan que ese tramo estará expuesto a marejadas, erosión costera y eventual destrucción por la acción del mar. Esa conclusión surge de los mapas de inundación y erosión costera adoptados por la JP, los cuales evidencian que el proyecto fue diseñado sobre un área donde la propia reglamentación exige precaución, retiro y protección de la vida, la propiedad y los recursos naturales.
218. Esa realidad incide directamente sobre la Reserva Marina Tres Palmas. La erosión, las marejadas y la eventual destrucción de infraestructura rígida en esa zona costera no ocurrirían en un vacío ambiental. Por el contrario, impactarían un área ecológicamente sensitiva cuya protección fue precisamente la razón de ser de la designación de la Reserva. En particular, con la protección de los corales de alce, el hábitat de crianza de peces y a la ola de Tres Palmas, recurso natural, recreativo y económico que forma parte esencial de la identidad de Rincón.
219. El testimonio de Ramón Díaz Zambrana, en su carácter de portavoz y vicepresidente de Amigos de Tres Palmas, complementó esa prueba técnica con la dimensión institucional y comunitaria del daño. Díaz Zambrana explicó que Amigos de Tres Palmas mantiene un acuerdo de comanejo con el DRNA para colaborar en la protección, conservación, educación y manejo de la Reserva Marina Tres Palmas. Ese acuerdo no es meramente simbólico. Impone

a la organización una responsabilidad activa de velar por el uso compatible de los recursos costeros, manejar el impacto humano sobre la Reserva y proteger los componentes naturales que sostienen sus ecosistemas.

220. Desde esa perspectiva, Díaz Zambrana declaró que la forma en que la ACT diseñó el nuevo paseo ciclista afectaría directamente la capacidad de Amigos de Tres Palmas para cumplir con su acuerdo de comanejo. Según su testimonio, el proyecto propuesto altera el manejo natural de las escorrentías, interviene con áreas que funcionan como filtros naturales para la Reserva y crea una infraestructura rígida en una zona costera vulnerable. Ello provocaría sedimentación, erosión y efectos acumulativos sobre los arrecifes y demás recursos protegidos. En otras palabras, el proyecto no solo impacta físicamente el litoral, sino que interfiere con la función de manejo, conservación y educación ambiental que Amigos de Tres Palmas está llamado a realizar junto al DRNA.

221. Además, Díaz Zambrana destacó que la Ley que creó la Reserva Marina Tres Palmas contempla y autoriza un paseo tablado compatible con la protección de los recursos naturales, no la construcción rígida e invasiva que la ACT propone mediante el nuevo paseo ciclista. Esa distinción es fundamental. Un paseo tablado responde a una lógica de acceso público controlado y compatible con la conservación; el proyecto de la ACT, en cambio, introduce infraestructura permanente en un área inundable, erosionable y ecológicamente sensitiva. Por ello, la prueba demostró que la ACT pretende ejecutar una obra distinta en naturaleza, impacto y consecuencias a la que resulta compatible con los fines de la Reserva.

222. Así, el testimonio de Díaz Zambrana probó que Amigos de Tres Palmas no comparece a este caso por una preocupación abstracta o generalizada. Comparece porque el proyecto amenaza directamente la Reserva que comaneja, afecta su capacidad de cumplir con el acuerdo suscrito con el DRNA y compromete los recursos naturales que tiene el deber de proteger. Bajo esas circunstancias, la presentación de este caso no solo responde a un interés legítimo de la organización, sino al cumplimiento de su responsabilidad institucional y comunitaria de defender la integridad ecológica de la Reserva Marina Tres Palmas.

V. SOLICITUD PARA PROTEGER FUTURO DICTAMEN

El 28 de abril de 2026, la ACT, por conducto de su representación legal, informó al Tribunal un hecho medular: que rediseñará múltiples áreas del proyecto y que no utilizará los permisos que se impugnan en este caso. Así surge de la Minuta, SUMAC 136, donde se consignó lo siguiente:

Reanudada la sesión, el licenciado Mercado expresó que dialogó con las partes. La Autoridad de Carretera informa que va a rediseñar múltiples áreas del proyecto por lo cual no va a construir en esas áreas. No se utilizarán los permisos que se están impugnando en este caso. Existen otras áreas públicas que no están en controversia, no obstante, la Autoridad paralizará voluntariamente la construcción de esas áreas por lo que no utilizará los permisos. De ser necesario continuarlas para evitar problemas de seguridad pública, se buscarán otros permisos para ver si se puede continuar por lo que eso haría académico los permisos de este caso. La Autoridad está desistiendo de utilizarlos para construir. Entiende que no hace falta más vista ni escuchar más testimonio debido a que no estarán construyendo hasta que se obtengan nuevos permisos.

Asimismo, se informó que las áreas en controversia son Domes, Bosque de la Armonía, Tres Palmas y Harbor, y que la ACT únicamente culminaría aquellas obras públicas cuya continuación fue permitida por este Tribunal y por el Tribunal de Apelaciones. Así surge de la Minuta, SUMAC 136:

Informó el licenciado Torres que el área Domes, el área Bosque de la Armonía, Tres Palmas y Harbor son las áreas en controversias. Lo único que terminaría la Autoridad son las obras públicas que este Tribunal como el Tribunal de Apelaciones permitió que continuaran.

Ese mismo día, el 28 de abril de 2026, la parte demandante culminó la presentación de su prueba demostrando los méritos y la urgencia de la protección a las áreas en controversia. La prueba desfilada demostró cuáles son las autorizaciones requeridas con las que la ACT no cuenta, aun cuando algunas de ellas fueron exigidas expresamente por las propias agencias concernidas. Asimismo, se probó la existencia de información falsa e incorrecta, así como el incumplimiento con condiciones impuestas en autorizaciones y procedimientos anteriores.

Por tanto, la expresión de la ACT de que ahora no utilizará los permisos impugnados no puede utilizarse para evadir un dictamen sobre los méritos de este caso. La ACT no puede, luego de haberse presentado la prueba, pretender que una manifestación oral de “no utilización” tenga el efecto práctico de dejar sin protección judicial a las partes demandantes, a la ZMT, a los bienes de dominio público marítimo-terrestre y a las áreas costaneras en controversia.

Por el contrario, esa representación confirma la necesidad de un remedio judicial efectivo. Si la ACT se propone obtener “nuevos permisos”, nada impide que intente tramitarlos nuevamente sin cumplir con las condiciones aplicables, sin obtener las autorizaciones requeridas y repitiendo las mismas deficiencias, omisiones e ilegalidades que ya fueron demostradas mediante prueba documental y pericial en este caso. La mera expresión de que no utilizará el PUI impugnado no ofrece una protección real, permanente ni jurídicamente exigible.

En consecuencia, este Honorable Tribunal debe proteger la efectividad de su dictamen y evitar que los permisos impugnados sean sustituidos, reformulados o utilizados como base para nuevos trámites que reproduzcan las mismas ilegalidades ya probadas. La controversia presentada no se limita a si la ACT continuará utilizando físicamente el PUI impugnado. La controversia

incluye si ese PUI, la exclusión categórica y los trámites que le sirvieron de base fueron obtenidos válidamente, si descansaron en información falsa o incorrecta, y si autorizan legalmente la construcción de un proyecto que impacta la ZMT, bienes de dominio público, áreas inundables, hábitats sensitivos y zonas protegidas.

Por ello, procede que este Honorable Tribunal adjudique los méritos de la Demanda y emita un dictamen claro, efectivo y permanente. Dicho dictamen debe declarar la ilegalidad del proyecto según tramitado y aprobado; revocar los permisos y determinaciones impugnadas; ordenar la paralización de toda obra; y disponer que cualquier futuro trámite relacionado con el proyecto deberá cumplir estrictamente con las autorizaciones, deslindes, condiciones ambientales, reglamentación de la ZMT, evaluación ambiental y permisos requeridos por ley.

Solo así se protege la efectividad del dictamen, se evita que la controversia sea artificialmente desplazada a trámites futuros y se garantiza que la ACT no pueda continuar, rediseñar o reactivar el proyecto sin corregir primero las ilegalidades que fueron plenamente demostradas ante este Honorable Tribunal.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí expuesto, declare ha lugar la Demanda presentada y en consecuencia, en particular, se solicita que este Honorable Tribunal:

1. **Ordene la paralización inmediata de toda construcción, movimiento de terreno, intervención, instalación o actividad relacionada con el proyecto**, hasta tanto la ACT obtenga todas las autorizaciones requeridas en ley y reglamento.
2. **Declare que la construcción del proyecto, tal y como fue aprobada y actualmente se pretende ejecutar, es ilegal**, por descansar en información incorrecta, falsa o incompleta, por no corresponder al proyecto aprobado mediante consulta de ubicación y por no contar con las autorizaciones indispensables para intervenir áreas costeras, inundables, ambientalmente sensitivas y/o bienes de dominio público marítimo-terrestre.
3. **Revoque la Determinación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica 2020-309883-DEC-125429**, por haberse obtenido mediante una certificación de cumplimiento que no reflejaba la realidad física, ambiental y reglamentaria del proyecto, y por no cumplir con las restricciones aplicables de la Orden Administrativa 2021-02.
4. **Revoque el Permiso Único Incidental Operacional ,2024-544025-PUI-300201 según enmendado**, por haberse emitido sobre la base de un proyecto distinto al evaluado y aprobado mediante consulta de ubicación, sin que la ACT informara adecuadamente a la

OGPe las modificaciones sustanciales de alineación, diseño y ubicación del proyecto, con información falsa e incorrecta.

5. **Ordene a la ACT solicitar y tramitar una Enmienda a la Consulta de Ubicación**, conforme le fue advertido desde el año 2016, de modo que la JP pueda evaluar el proyecto real que la ACT pretende construir, incluyendo su nueva alineación, sus impactos sobre la ZMT, la servidumbre de salvamento, las áreas inundables, la Reserva Marina Tres Palmas, el Bosque de la Armonía y demás áreas costeras afectadas.
6. **Ordene a la ACT tramitar el correspondiente documento ambiental**, incluyendo una Declaración de Impacto Ambiental o, en la alternativa, una Evaluación Ambiental, según fue advertido por la OGPe en el año 2020, y conforme a la naturaleza, ubicación e impactos potenciales del proyecto.
7. **Ordene a la ACT iniciar el procedimiento de deslinde de la ZMT ante el DRNA**, para todo tramo del proyecto que carezca de un deslinde vigente, certificado y actualizado, incluyendo aquellas áreas en que la ACT ha pretendido apoyarse en una alegada delimitación de febrero de 2007 que no fue acreditada en el expediente.
8. **Ordene a la ACT cesar toda intervención sobre bienes de dominio público marítimo-terrestre y áreas sujetas a servidumbre de salvamento**
9. **Ordene la restauración correspondiente de las áreas impactadas**, incluyendo la remoción de obras, materiales, estructuras, rellenos, instalaciones o intervenciones realizadas sin autorización válida, y la restauración de las carreteras públicas, accesos y áreas afectadas por la construcción.

Asimismo, se solicita que este Honorable Tribunal disponga expresamente que la ACT **no podrá ubicar, construir ni continuar el proyecto dentro del Bosque de la Armonía, su ZMT, su franja de salvamento, ni en áreas donde la prueba demostró que la obra invade o afecta directamente zonas costeras, inundables o ambientalmente sensitivas.**

En cuanto a la alineación del proyecto, se solicita una Orden exigiendo que cualquier rediseño o reubicación futura se limite a alternativas que eviten impactos directos o indirectos sobre el Bosque de la Armonía, la ZMT, la servidumbre de salvamento y los bienes de dominio público marítimo-terrestre. En ese sentido, y conforme a la prueba presentada, la ACT deberá evaluar la utilización de la carretera PR-413 como alternativa menos invasiva, en lugar de insistir en una alineación costera que compromete recursos naturales protegidos y expone la infraestructura a marejadas, erosión e inundación.

Respecto al área de Domes, se solicita que el Tribunal ordene que la ruta del paseo **termine en el estacionamiento ubicado en la parte superior de Domes, correspondiente a la sección 1 + 20F**, sin extenderse más allá de dicho punto, salvo que la ACT demuestre, mediante los procedimientos requeridos, que cualquier extensión posterior cumple con la normativa ambiental, costera, de inundabilidad y de protección de bienes de dominio público.

En cuanto al área de la Reserva Marina Tres Palmas y Steps, se solicita que cualquier intervención futura quede limitada, si procediera, a una alternativa de **paseo tablado elevado**, siempre que dicho diseño sea previamente evaluado y aprobado por las agencias con jurisdicción, cumpla estrictamente con la normativa aplicable a zonas inundables, áreas de marejada, ZMT, servidumbre de salvamento, especies protegidas y recursos ambientalmente sensitivos, y no afecte la integridad ecológica ni el disfrute público de la Reserva.

La parte demandante solicita, además, que este Honorable Tribunal determine que la ACT ha incurrido en temeridad durante la tramitación de este caso. La prueba presentada demostró que la ACT continuó defendiendo la validez de permisos, certificaciones y autorizaciones obtenidas o sostenidas mediante información incorrecta, incompleta o falsa, aun cuando los propios documentos administrativos y periciales demostraban la ausencia de un deslinde vigente, la existencia de una alineación distinta a la aprobada, el incumplimiento con los requisitos ambientales aplicables y la necesidad de trámites adicionales ante la JP, OGPe y el DRNA.

La temeridad no se limita a la presentación de defensas frívolas. También se configura cuando una parte obliga a la parte contraria a litigar innecesariamente asuntos que pudieron haberse reconocido o corregido oportunamente; cuando prolonga el pleito sin una base razonable; o cuando insiste en una posición que resulta incompatible con la prueba documental disponible. En este caso, la ACT no solo omitió corregir los defectos señalados desde etapas tempranas, sino que continuó promoviendo la construcción del proyecto a pesar de conocer las controversias sustanciales sobre la ZMT, la vigencia del deslinde, la validez de la exclusión categórica, la necesidad de una enmienda a la consulta de ubicación y el incumplimiento con las condiciones ambientales y reglamentarias aplicables.

Esa conducta obligó a la parte demandante a incurrir en gastos, peritaje, comparecencias, preparación de prueba documental y litigación extensa para demostrar lo que surgía de los propios expedientes administrativos: que las autorizaciones impugnadas descansaban sobre información incorrecta o incompleta y que el proyecto no podía continuar sin cumplir primero con los procedimientos requeridos en ley y por las propias agencias.. En esas circunstancias, procede que

este Honorable Tribunal imponga honorarios de abogado por temeridad, conforme a la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil.

Finalmente, se solicita que este Honorable Tribunal conceda cualquier otro remedio que en derecho proceda para proteger la integridad del sistema de permisos, preservar los bienes de dominio público marítimo-terrestre, evitar la continuación de obras ilegales y asegurar que ningún proyecto público pueda construirse sobre la base de información incorrecta, falsa, incompleta o no verificable.

Certificamos notificación simultánea mediante su presentación ante el SUMAC.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Aguadilla, Puerto Rico, a **22** de **mayo** de **2026**.

f/ *Omar Saadé Yordán*

LCDO. OMAR SAADÉ YORDÁN
RUA 17795

605 AVE CONDADO STE 616
SAN JUAN PR 00907-3823
omarsaadeyordan@gmail.com

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC

PO Box 29194 SAN JUAN PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com